ઓરિયાના લેઝર મેમ્બરશિપ કરાર (Orianaa Leisure Membership Agreement)

મહત્વપૂર્ણ: આ રિસોર્ટ્સ, વેલનેસ, શાકાહારી ડાઇનિંગ, મનોરંજન અને કાર્યક્રમોમાં પસંદગીના અનુભવો માટેનું લાંબા ગાળાનું લાઇફસ્ટાઇલ સભ્યપદ છે — આ ન તો કોઈ મિલકતનું વેચાણ છે કે ન તો કોઈ રોકાણ ઉત્પાદન. કૃપા કરીને સહી કરતાં પહેલાં આ કરાર ધ્યાનપૂર્વક વાંચો.

અનુક્રમણિકા

1. વ્યાખ્યાઓ અને અર્થઘટન
2. પક્ષકારો, પૃષ્ઠભૂમિ અને કાર્યક્રમની રૂપરેખા
3. સભ્યપદની મુદત અને સામાન્ય માળખું
4. સભ્યપદ ટિયર અને લાભો — વિગતવાર
5. ફી, AMC અને નાણાકીય માળખું
6. પોઇન્ટ્સ પ્રણાલી — વિગતવાર નિયમો
7. રિસોર્ટ અને ઇવેન્ટ બુકિંગ — દરો, ડિપોઝિટ અને રદ કરવું
8. રજા, વેલનેસ અને અનુભવ આધારિત લાભો
9. હાઉસ રૂલ્સ અને સંચાલન માર્ગદર્શિકા
10. 25-વર્ષની મુદત દરમિયાન અધિકારો અને જવાબદારીઓ
11. ઓરિયાના જૂથની અંદરના આંતર-કંપની સંબંધો
12. દાયિત્વ, અસ્વીકરણ અને અનિવાર્ય સંજોગો
13. સભ્યપદ તબદીલી, નામનિર્દેશન અને વારસો
14. સ્થગિતી, સમાપ્તિ અને બહાર નીકળવું
15. ડેટા સુરક્ષા અને ગોપનીયતા
16. સંચાલન, સુધારા અને વિવાદ નિવારણ
17. સૂચનાઓ અને સંદેશાવ્યવહાર
18. પરચૂરણ
19. સંપૂર્ણ કરાર અને અર્થઘટન
20. પરિશિષ્ટોની યાદી
21. અમલ

1. વ્યાખ્યાઓ અને અર્થઘટન

આ કલમ 1 આ કરારમાં વપરાયેલા અમુક વિશિષ્ટ (કેપિટલાઇઝ્ડ) શબ્દોનો અર્થ નક્કી કરે છે. આ કરારમાં અન્યત્ર વ્યાખ્યાયિત શબ્દો (જેમાં પ્રસ્તાવના, સભ્યપદ અરજી ફોર્મ, ટિયર ચાર્ટ અને પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલનો સમાવેશ થાય છે) તેમને પ્રથમ વખત વાપરતી વખતે અપાયેલો અર્થ જ ધારણ કરશે, અને એ જ અર્થ દરેક વખતે લાગુ પડશે, સિવાય કે સંદર્ભ અન્યથા માંગે.

1.1 વ્યાખ્યાયિત શબ્દો

- **"કરાર" (Agreement)** એટલે આ ઓરિયાના લેઝર મેમ્બરશિપ કરાર, જેમાં તેની પ્રસ્તાવનાઓ અને તમામ પરિશિષ્ટોનો સમાવેશ થાય છે, અને જેમાં કલમ 14 મુજબ સમયાંતરે સુધારો કરવામાં આવે છે.
- **"AMC"** એટલે સભ્યપદના સંદર્ભમાં ચૂકવવાપાત્ર વાર્ષિક જાળવણી ખર્ચ, જેમ કલમ 5 માં વર્ણવ્યું છે.
- **"બ્લેકઆઉટ તારીખો" (Blackout Dates)** એટલે ઓરિયાના દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરાયેલી અને એપ, પોર્ટલ કે નોંધાયેલા સંપર્ક માધ્યમો દ્વારા જણાવાયેલી તારીખો, જે દિવસોમાં અમુક લાભો, રિડેમ્પશન કે બુકિંગ પ્રતિબંધિત અથવા અનુપલબ્ધ હોય છે.
- **"અસરકારક તારીખ" (Effective Date)** એટલે વેલકમ લેટર અથવા મેમ્બરશિપ સર્ટિફિકેટમાં નોંધાયેલી સભ્યપદ સક્રિય થવાની તારીખ.

- **"ગેસ્ટ કાર્ડ" (Guest Card)** એટલે નામનિર્દેશિત વ્યક્તિને આપવામાં આવેલું કાર્ડ કે ડિજિટલ ક્રેડેન્શિયલ, જે તેને નિર્દિષ્ટ લાભોનો મર્યાદિત અને સભ્યની સાથે વગર ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે, જેમ કલમ 9 માં વર્ણવ્યું છે.
- **"મેમ્બર નેટવર્ક" (Member Network)** એટલે માત્ર સભ્યો માટેનું નેટવર્ક, ફોરમ અને એંગેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ, જેનું સંચાલન Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. કરે છે.
- **"સભ્યપદ વર્ષ" (Membership Year)** એટલે અસરકારક તારીખથી શરૂ થતો બાર (12) મહિનાનો દરેક ક્રમિક સમયગાળો, અથવા વેલકમ લેટરમાં જણાવાયેલું અન્ય વાર્ષિક ચક્ર.
- **"નામનિર્દેશિત વ્યક્તિ" (Nominee)** એટલે ઓરિયાના દ્વારા નિર્ધારિત રીતે સભ્ય દ્વારા ઔપચારિક રીતે નોંધાયેલી વ્યક્તિ, જે નિર્ધારિત સભ્યપદ લાભોનો ઉપયોગ કરવા અધિકૃત છે, જેમાં કલમ 16 (તબદીલી, નામનિર્દેશન અને વારસો) હેઠળનો પણ સમાવેશ થાય છે.
- **"પોઇન્ટ્સ" (Points)** અથવા **"જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ" (Joining Points)** એટલે સક્રિય થવાના સમયે સભ્યને ફાળવાયેલા કાલ્પનિક (notional) પોઇન્ટ્સ, જે કલમ 6 મુજબ રિડીમ કરી શકાય છે.
- **"ઓરિયાના" (Orianaa)**, **"અમે"**, **"અમને"** અને **"અમારું"** એટલે, સંદર્ભ મુજબ, મેમ્બરશિપ એન્ટિટી અને સામૂહિક રીતે ઓરિયાના જૂથ.
- **"ટિયર" (Tier)** એટલે સભ્યને ફાળવાયેલી ચોક્કસ સભ્યપદ શ્રેણી (Founder Legacy, Platinum Crest, Imperial Signature, Presidential Elite, Chairman's Privilege, Founder Circle, Corporate Membership અથવા Privileged Membership), જેમ મેમ્બરશિપ સર્ટિફિકેટમાં નોંધાયેલું છે.
- **"વેલકમ લેટર" (Welcome Letter)** એટલે ઓરિયાના દ્વારા આપવામાં આવેલો પત્ર કે ડિજિટલ સંદેશો, જે સભ્યપદ સક્રિય થયાની, અસરકારક તારીખની, ટિયરની અને પ્લાનના પ્રકારની પુષ્ટિ કરે છે.

1.2 અર્થઘટનના નિયમો

- કલમો અને પરિશિષ્ટોના સંદર્ભો, અન્યથા જણાવ્યું ન હોય તો, આ જ કરારની કલમો અને પરિશિષ્ટોના છે.
- મથાળાં માત્ર સગવડ માટે છે અને તે અર્થઘટનને અસર કરતાં નથી.
- એકવચનસૂચક શબ્દોમાં બહુવચન અને બહુવચનસૂચક શબ્દોમાં એકવચનનો સમાવેશ થાય છે; તથા લિંગસૂચક શબ્દોમાં દરેક લિંગનો સમાવેશ થાય છે.
- કોઈ કાયદાના સંદર્ભમાં તે કાયદો, તેમાં સમયાંતરે થયેલા સુધારા, પુનઃઅધિનિયમન અથવા સ્થાનાંતરણ સહિત સમાવિષ્ટ છે, તથા તેની હેઠળ બહાર પડાયેલા નિયમો, વિનિયમો અને જાહેરનામાંનો પણ સમાવેશ થાય છે.
- જ્યાં આ કરાર ઓરિયાના દ્વારા સ્વવિવેકના ઉપયોગનો ઉલ્લેખ કરે છે, ત્યાં તે સ્વવિવેક વાજબી રીતે, સદ્‌ભાવપૂર્વક અને લાગુ પડતા ગ્રાહક-સુરક્ષા કાયદા સાથે સુસંગત રીતે વાપરવામાં આવશે.

2. પક્ષકારો, પૃષ્ઠભૂમિ અને કાર્યક્રમની રૂપરેખા

2.1 પક્ષકારો

આ ઓરિયાના લેઝર મેમ્બરશિપ કરાર ("કરાર") નીચેના પક્ષો વચ્ચે કરવામાં આવ્યો છે:

- **Orianaa Hospitality & Lifestyle Pvt. Ltd.** (અંતિમ કાનૂની નામની પુષ્ટિ સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં કરવામાં આવશે), જે Dreamnest Infra Pvt. Ltd. તથા અન્ય નિર્દિષ્ટ જૂથ કંપનીઓ — જેમાં **Orianaa Leisure Resorts Pvt. Ltd.**, **Orianaa Foods & Beverages Pvt. Ltd.**, **Orianaa Entertainment Pvt. Ltd.**, **Orianaa Wellness Pvt. Ltd.** અને **Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd.** નો સમાવેશ થાય છે (સામૂહિક રીતે **"ઓરિયાના જૂથ"**, અને દરેક અલગ રીતે **"ઓરિયાના જૂથ કંપની"**) — ના સહયોગથી કાર્ય કરે છે, અને આ કંપનીઓ આ સંકલિત ઇકોસિસ્ટમના જુદા જુદા ભાગોની માલિકી, સંચાલન અથવા વ્યવસ્થાપન કરે છે.
- તે વ્યક્તિ કે સંસ્થા જેની વિગતો સહી થયેલા સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં નોંધાયેલી છે (**"સભ્ય"**, **"તમે"**, **"તમારું"**).

2.2 પૃષ્ઠભૂમિ અને ઔચિત્ય

ઓરિયાનાએ એક સંકલિત આતિથ્ય, વેલનેસ અને લાઇફસ્ટાઇલ ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવી છે, જેનો હેતુ સભ્યોને એક વખતના વ્યવહારને બદલે અનેક દાયકાના સમયગાળામાં પસંદગીના અનુભવો સુધી નિયમિત અને સુવ્યવસ્થિત પહોંચ

આપવાનો છે. આ કરાર એવી પહોંચ આપવાની શરતો નોંધે છે. ભારતીય ગ્રાહક ફોરમ અને અદાલતોએ સભ્યપદ, ટાઇમશેર અને ક્લબ કાર્યક્રમોને ઐતિહાસિક રીતે કઈ દૃષ્ટિએ જોયા છે તે ધ્યાનમાં રાખીને તેનો મુસદ્દો તૈયાર કરાયો છે, અને તેને એ જ ન્યાયશાસ્ત્ર સાથે સુસંગત રીતે વાંચવો અને લાગુ કરવો અપેક્ષિત છે — જેમાં પ્રગટીકરણ, શરતોની ન્યાયપૂર્ણતા અને ચૂક થવાના પરિણામોની પ્રમાણસરતાનો સમાવેશ થાય છે.

સંભવિત સભ્યોને સૂચવવામાં આવે છે કે તેઓ સભ્યપદ અરજી ફોર્મ પર સહી કરતાં પહેલાં આ કરાર ટિયર ચાર્ટ અને પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ સાથે વાંચે, અને અમલ પહેલાં પોતાના ઓરિયાના રિલેશનશિપ સંપર્કને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે. આ કલમ 2.2 થી આ કરારની અમલપાત્ર કલમોમાં સ્પષ્ટપણે જણાવેલી જવાબદારીઓ સિવાય અન્ય કોઈ જવાબદારી ઊભી થતી નથી.

2.3 કાર્યક્રમનું સ્વરૂપ

ઓરિયાના લેઝર મેમ્બરશિપ ("સભ્યપદ") એ **25-**વર્ષનો લાઇફસ્ટાઇલ અને લેઝર હક છે. તે ભારતમાં ઓરિયાના-બ્રાન્ડેડ રિસોર્ટ્સ, વેલનેસ કેન્દ્રો, શાકાહારી ડાઇનિંગ આઉટલેટ્સ, મનોરંજન સ્થળો અને અમુક તૃતીય-પક્ષ ભાગીદાર સુવિધાઓના સંદર્ભમાં નિર્ધારિત ઉપયોગ-અધિકારો, લાભો અને છૂટ આપે છે, જે વ્યક્તિગત, પારિવારિક અને આમંત્રિત મહેમાનોના ઉપયોગ માટે છે.

આ સભ્યપદ નીચેનામાંનું કંઈ નથી:

- સ્થાવર મિલકત, કોઈ રૂમ, અઠવાડિયું, વિલા, પ્લોટ કે એપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ માલિકી કે ભાડાપટ્ટાનો હક; અથવા
- નાણાકીય વળતરનું વચન આપતી કોઈ થાપણ કે રોકાણ.

આ સેવા-આધારિત સભ્યપદ છે, જે કાનૂની સ્વરૂપે એવા આતિથ્ય અને ક્લબ કાર્યક્રમો જેવું છે જેમનો વિચાર ગ્રાહક ચુકાદાઓમાં કરવામાં આવ્યો, જ્યાં સભ્યપદ ફીને થાપણ ગણવાને બદલે સતત સેવાઓ સુધીની પહોંચ માટેની બિન-પરત પ્રવેશ ચુકવણી ગણવામાં આવી, અને જે અન્યાયી કે એકતરફી શરતો માટે ગ્રાહક કાયદાની ચકાસણીને આધીન રહી.

2.4 સંકલિત ઇકોસિસ્ટમ

આ સભ્યપદ ઓરિયાનાની સંકલિત આતિથ્ય, વેલનેસ અને લાઇફસ્ટાઇલ ઇકોસિસ્ટમમાં કાર્ય કરે છે, જે નીચેની બાબતોના સંયોજન માટે રચવામાં આવી છે:

- ઓરિયાના રિસોર્ટ્સ અને સંલગ્ન મિલકતોમાં રજાનું રોકાણ;
- Orianaa Foods & Beverages Pvt. Ltd. દ્વારા સંચાલિત શુદ્ધ શાકાહારી ડાઇનિંગ અને F&B કોન્સેપ્ટ્સ;
- Orianaa Wellness Pvt. Ltd. દ્વારા સંચાલિત વેલનેસ, નેચરોપથી, સ્પા અને ફિટનેસ સેવાઓ;
- ઓરિયાના લેઝર ડેસ્ટિનેશન્સ પર યોજાતાં લગ્ન, બેન્કવેટ અને ઉજવણીઓ;
- Orianaa Entertainment Pvt. Ltd. દ્વારા પસંદ કરાયેલા મનોરંજન અને કાર્યક્રમો;
- Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. દ્વારા સંચાલિત માત્ર સભ્યો માટેનું નેટવર્ક અને ફોરમ.

તેથી ચોક્કસ સેવાઓ માટે તમારા ઇન્વોઇસ અને કરારો પર જુદી જુદી ઓરિયાના જૂથ કંપનીઓનાં નામ આવી શકે છે, પરંતુ તમારો સભ્યપદ સંબંધ અને મુખ્ય લાભો તમારા વેલકમ લેટર અને મેમ્બરશિપ સર્ટિફિકેટમાં જણાવેલી મેમ્બરશિપ એન્ટિટી દ્વારા જ કેન્દ્રિય રીતે સંચાલિત થશે.

2.5 સભ્યપદ કરારના દસ્તાવેજો

નીચેના દસ્તાવેજો મળીને તમારો સભ્યપદ કરાર **(Membership Contract)** બને છે:

- આ કરાર;
- તમારું સહી થયેલું સભ્યપદ અરજી ફોર્મ અને તેની સાથે જોડાયેલાં કોઈ પણ જોડાણો;
- ટિયર સરખામણી પરિશિષ્ટ ("ટિયર ચાર્ટ"), જે આઠેય સભ્યપદ ટિયર, તેમનું સ્થાન, લાભોની શ્રેણીબદ્ધતા અને અમુક ઉપયોગ-મર્યાદાઓનો સારાંશ આપે છે;
- મેમ્બરશિપ ટિયર અને પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ ("પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ"), જેમાં જોઇનિંગ ફી, જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ, વાર્ષિક જાળવણી ખર્ચ અને પસંદગીના પ્લાન-પ્રકારના નિયમો નક્કી કરાયા છે;
- દરેક રિસોર્ટ રોકાણ, વેલનેસ બુકિંગ, લગ્ન કે કાર્યક્રમ સમયે અપાયેલી બુકિંગ-વિશિષ્ટ શરતો અને પુષ્ટિઓ; અને
- કલમ 15 માં ઉલ્લેખાયેલી ઓરિયાના જૂથ ગોપનીયતા સૂચના (Privacy Notice).

કોઈ પણ વિસંગતતા હોય તો આ કરાર માર્કેટિંગ સામગ્રી પર પ્રાધાન્ય મેળવશે, કારણ કે તે સામગ્રી માત્ર દૃષ્ટાંતરૂપ છે અને તે અમલપાત્ર શરતોને ઓળંગતી નથી. આ ગ્રાહક ફોરમના તે અભિગમ સાથે સુસંગત છે, જે મુજબ ખોટા વેચાણના કિસ્સામાં માત્ર ઝીણા અક્ષરોવાળા કરાર પર સહી થઈ હોવાથી ગ્રાહકો અપ્રગટ કઠોર શરતોથી બંધાયેલા ગણાતા નથી.

પ્રાધાન્યક્રમ. સભ્યપદ કરારના દસ્તાવેજો વચ્ચે પરસ્પર વિસંગતતા હોય તો તેમને સાથે વાંચવામાં આવશે; અને જ્યાં સુધી એવી વિસંગતતા તે વાંચનથી દૂર ન થાય, ત્યાં નીચેના ક્રમે પ્રાધાન્ય અપાશે: (i) આ કરાર; (ii) સહી થયેલું સભ્યપદ અરજી ફોર્મ; (iii) ટિયર ચાર્ટ; (iv) પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ; અને (v) બુકિંગ-વિશિષ્ટ શરતો અને પુષ્ટિઓ — પરંતુ બુકિંગ-વિશિષ્ટ શરત માત્ર જે બુકિંગની તે પુષ્ટિ કરે છે તે બુકિંગ પૂરતી જ (i)–(iv) પર પ્રાધાન્ય મેળવશે (ઉદાહરણ તરીકે, તે રોકાણ માટે સંમત થયેલો દર કે તારીખ ફેરફાર).

2.6 રજૂઆતો અને કરાર-પૂર્વનું પ્રગટીકરણ

ઓરિયાના પુષ્ટિ કરે છે કે સભ્યપદની મુખ્ય નાણાકીય શરતો — જેમાં જોઇનિંગ ફી, AMC સમયપત્રક, પોઇન્ટ્સ બેન્ક, પોઇન્ટ્સની માન્યતા અવધિ અને ઉપયોગ પરના મુખ્ય પ્રતિબંધોનો સમાવેશ થાય છે — સભ્યપદ અરજી ફોર્મના અમલ પહેલાં આ કરાર, ટિયર ચાર્ટ અને પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ મારફતે સભ્યને પ્રગટ કરવામાં આવી છે. સભ્ય પુષ્ટિ કરે છે કે સહી કરતાં પહેલાં તેને આ દસ્તાવેજો તપાસવાની અને પ્રશ્નો પૂછવાની વાજબી તક મળી છે.

આ કલમ 2.6 માંની કોઈ પણ બાબત સભ્યપદ કરારના દસ્તાવેજોની બહાર કરાયેલી કોઈ પણ રજૂઆતના સંદર્ભમાં સભ્યને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 હેઠળ અલગથી મળતા હકને મર્યાદિત કરતી નથી.

2.7 મૌખિક ફેરફાર નહીં; રજૂઆતો પર અવલંબન નહીં

ઓરિયાના વતી કોઈ પણ વેચાણ એજન્ટ, ડીલર, ચેનલ પાર્ટનર, કર્મચારી કે અન્ય વ્યક્તિએ કરેલી કોઈ પણ રજૂઆત, બાંયધરી, ખાતરી કે વચન ઓરિયાના પર ત્યાં સુધી બંધનકર્તા રહેશે નહીં જ્યાં સુધી તે લેખિતમાં નોંધાયેલું ન હોય અને ઓરિયાનાના અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા સહી થયેલું ન હોય. સભ્ય પુષ્ટિ કરે છે કે આ કરારમાં પ્રવેશતી વખતે તેણે માત્ર આ કરાર, સભ્યપદ અરજી ફોર્મ, ટિયર ચાર્ટ, પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ અને કલમ 2.5 માં ઉલ્લેખાયેલા અન્ય સભ્યપદ કરાર દસ્તાવેજો પર જ આધાર રાખ્યો છે, તે દસ્તાવેજોની બહાર કરાયેલા કોઈ અન્ય નિવેદન, દૃષ્ટાંત કે વચન પર નહીં — પછી તે મૌખિક હોય કે લેખિત.

આ કલમ 2.7 છેતરપિંડી માટે અથવા એવી કોઈ ખોટી રજૂઆત માટે ઓરિયાનાનું દાયિત્વ બાકાત રાખતી નથી, જેને લાગુ પડતા ભારતીય કાયદા હેઠળ, જેમાં ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 નો સમાવેશ થાય છે, કાયદેસર રીતે બાકાત રાખી શકાતું નથી.

3. સભ્યપદની મુદત અને સામાન્ય માળખું

3.1 25-વર્ષની મુદત

દરેક સભ્યપદ તમારા વેલકમ લેટર અથવા મેમ્બરશિપ સર્ટિફિકેટમાં જણાવેલી અસરકારક તારીખથી શરૂ થઈને પચીસ **(25)** વર્ષની નિશ્ચિત મુદત માટે આપવામાં આવે છે (**"સભ્યપદ મુદત"**).

શંકા નિવારણ માટે:

- સભ્યપદ મુદત પૂરી થયે કોઈ આપોઆપ નવીકરણ થતું નથી.
- કોઈ પણ મુદતવધારો, નવીકરણ કે અનુગામી કાર્યક્રમમાં સ્થળાંતર ઓરિયાનાના સ્વવિવેક પર અને તે સમયે રજૂ કરાયેલી શરતો (જેમાં વધારાનું વળતર સામેલ હોઈ શકે) પર જ રહેશે.

3.2 સક્રિયકરણ અને કૂલિંગ-ઓફ અવધિ

સભ્યપદ વેલકમ લેટરમાં નોંધાયેલી તારીખે સક્રિય ગણાય છે, અને આ સામાન્ય રીતે લાગુ પડતી જોઇનિંગ ફી (અથવા હપ્તા યોજના લાગુ હોય તો પ્રથમ હપ્તો) મળ્યા પછી અને KYC પૂર્ણ થયા પછી થાય છે. ઓરિયાના સક્રિયકરણ પછી વાજબી સમયમાં વેલકમ લેટર અને મેમ્બરશિપ સર્ટિફિકેટ આપવાનો વાજબી પ્રયાસ કરશે.

ઓનલાઇન / પરિસર-બહારના વેચાણ માટે કૂલિંગ-ઓફ અવધિ. જ્યાં સભ્યપદ અરજી ફોર્મ ઓરિયાનાની ઓફિસ કે મિલકત પર રૂબરૂ મુલાકાત સિવાયના અન્ય માર્ગે અમલમાં મુકાયું હોય (જેમાં ઓનલાઇન, ટેલિફોનિક કે અન્ય પરિસર-બહારના વેચાણનો સમાવેશ થાય છે), ત્યાં સભ્ય (ક) સભ્યપદ અરજી ફોર્મના અમલની તારીખ, અથવા (ખ) વેલકમ લેટર

મળ્યાની તારીખ — બેમાંથી જે પાછળની હોય તેનાથી આઠ **(8)** દિવસમાં ઓરિયાનાને લેખિત સૂચના આપીને, કોઈ કારણ દર્શાવ્યા વગર, સભ્યપદ રદ કરી શકે છે (**"કૂલિંગ-ઓફ અવધિ"**).

કૂલિંગ-ઓફ અવધિમાં સમયસર રદ થાય તો, ઓરિયાના બરાબર ચૂકવાયેલી જોઇનિંગ ફી, વેચાણ સમયે પ્રગટ કરાયેલા વાજબી પ્રોસેસિંગ ચાર્જ અને પહેલેથી લેવાયેલા કોઈ પણ લાભના મૂલ્યને બાદ કરીને, રદ કરવાની સૂચના મળ્યાથી વાજબી સમયમાં (જે 30 દિવસથી વધુ નહીં હોય) પરત કરશે.

જ્યાં સભ્યપદ અરજી ફોર્મ ઓરિયાનાની ઓફિસ કે મિલકત પર રૂબરૂ મુલાકાત મારફતે અમલમાં મુકાયું હોય, ત્યાં આ કલમ 3.2 લાગુ પડશે નહીં અને રદ કરવાની બાબત કલમ 17 (સ્થગિતી, સમાપ્તિ અને બહાર નીકળવું) અને લાગુ પડતા ગ્રાહક કાયદાથી નિયંત્રિત થશે.

3.3 મુદત દરમિયાન લાભોની તબક્કાવાર વહેંચણી

સભ્યપદને બે વ્યાપક તબક્કામાં ગોઠવવામાં આવ્યું છે:

- વર્ષ **1–11**: ઉચ્ચ-પ્રભાવ ધરાવતા, પોઇન્ટ્સ-આધારિત લાભો પર ભાર, જેમાં પાત્ર બિલના 50% સુધીની ચુકવણી માટે જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સની એકસાથે મળતી બેન્કનો ઉપયોગ, વધારેલા ઇવેન્ટ લાભો અને પ્રમોશનલ વિશેષાધિકારોનો સમાવેશ થાય છે;
- વર્ષ **12–25**: એક સાતત્યપૂર્ણ લાઇફસ્ટાઇલ સ્તર, જેમાં એકસમાન 25% સભ્ય છૂટ તથા સતત પહોંચ અને વિશેષાધિકારો જળવાઈ રહે છે, ભલે જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ બેન્ક ખતમ થઈ ગઈ હોય કે તેની માન્યતા પૂરી થઈ ગઈ હોય.

આ દ્વિ-તબક્કાનું માળખું શરૂઆતના ઉચ્ચ-મૂલ્યના ઉપયોગ અને લાંબા ગાળાની પરવડે તેવી સાતત્યતા વચ્ચે સંતુલન સાધવા માટે છે, જેમ લાંબા ગાળાના આતિથ્ય સભ્યપદોમાં ઘણી વાર જોવા મળે છે, જ્યાં પ્રમોશનલ લાભો શરૂઆતમાં વધુ હોય છે પરંતુ મુખ્ય વિશેષાધિકારો સમય જતાં પણ ટકી રહે છે.

મુખ્ય લાભો વિરુદ્ધ પરિવર્તનશીલ લાભો. 25-વર્ષની મુદતમાં સ્પષ્ટતા માટે, આ કરાર નીચેના વચ્ચે ભેદ કરે છે:

- **"મુખ્ય લાભો" (Core Benefits)** — કલમ 4.2 હેઠળની એકસમાન 25% સભ્ય છૂટ, ટિયર-વિશિષ્ટ રૂમ-શ્રેણીનો હક અને ટિયર ચાર્ટમાં જણાવેલી લઘુત્તમ વાર્ષિક રાત્રિ ફાળવણી, તથા મેમ્બર નેટવર્ક સુધીની પહોંચ — જે સમગ્ર સભ્યપદ મુદત માટે ખાતરીપૂર્વક રહે છે, જ્યાં સુધી AMC અને અન્ય લેણી રકમો ચૂકવાતી રહે અને આ કરારનું પાલન થાય, અને જેને એકતરફી રીતે પાછા ખેંચી શકાતા નથી (જોકે કલમ 16.2 હેઠળ તેમના મૂળ મૂલ્યને જાળવીને તેમાં ફેરફાર કરી શકાય); અને
- **"પરિવર્તનશીલ લાભો" (Variable Benefits)** — જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ બેન્ક અને તેની રિડેમ્પશન શરતો (કલમ 6), પ્રમોશનલ વિશેષાધિકારો, ચોક્કસ ભાગીદાર જોડાણો, બ્લેકઆઉટ તારીખો અને મોસમી કેલેન્ડર, તથા ઇવેન્ટ કે મનોરંજન વિશેષાધિકારો — જેમાં વ્યાપારી કે સંચાલનલક્ષી કારણોસર વાજબી રીતે જરૂરી હોય તો મુદત દરમિયાન સુધારો, પુનર્નિર્ધારણ કે તેમને બંધ કરી શકાય છે, જેની સૂચના કલમ 16.2 હેઠળ અપાશે.

3.4 મુદતની દૃષ્ટાંતરૂપ સમયરેખા

નીચેનું કોષ્ટક માત્ર દૃષ્ટાંતરૂપ છે અને આ કરારમાં અન્યત્ર નક્કી કરાયેલી AMC, પોઇન્ટ્સ માન્યતા કે લાભોની ચોક્કસ શરતોમાં ફેરફાર કરતું નથી; વિસંગતતા હોય તો અમલપાત્ર કલમો જ માન્ય રહેશે.

સમયગાળો	પોઇન્ટ્સ અને **AMC** સ્થિતિ	છૂટ / લાભ સ્તર
વર્ષ 1–3	AMC ભારે; જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ બેન્ક સક્રિય	પાત્ર બિલના 50% સુધી પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન
વર્ષ 4–11	AMC વાર્ષિક ચૂકવવાપાત્ર; જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ બેન્ક માન્યતા પૂરી થાય ત્યાં સુધી સક્રિય	પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન ચાલુ; એકસમાન 25% છૂટ પણ ઉપલબ્ધ
વર્ષ 12–25	AMC વાર્ષિક ચૂકવવાપાત્ર; જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ બેન્ક સામાન્ય રીતે પૂરી	પાત્ર ખર્ચ પર એકસમાન 25% સભ્ય છૂટ ચાલુ

4. સભ્યપદ ટિયર અને લાભો — વિગતવાર

4.1 ટિયરની રૂપરેખા

ઓરિયાના આઠ મુખ્ય સભ્યપદ ટિયર આપે છે, જેમાંનું દરેક ચોક્કસ વર્ગ અને ઉપયોગ-તીવ્રતા માટે નિર્ધારિત છે, જેનો સારાંશ નીચે આપ્યો છે અને વિગતવાર માહિતી ટિયર ચાર્ટમાં ઉપલબ્ધ છે:

ટિયર	સૂચક સ્થાન	સામાન્ય રોકાણ શ્રેણી	દૃષ્ટાંતરૂપ વાર્ષિક રાત્રિઓ (મુદત દરમિયાન)
Founder Legacy	શરૂઆતના-ફાઉન્ડર, મુખ્ય પારિવારિક લાઇફસ્ટાઇલ સભ્યપદ	પ્રીમિયમ રૂમ / સ્યુટ્સ	દર સભ્યપદ વર્ષે 7–10 રાત્રિઓ, શરૂઆતનાં વર્ષોમાં વધારેલા પોઇન્ટ્સ સહયોગ સાથે
Platinum Crest	મજબૂત ઇવેન્ટ જોડાણ ધરાવતું ઉપલા-મધ્યમ પારિવારિક ટિયર	પ્રીમિયમ રૂમ	એટલી જ રાત્રિઓ, અલગ પ્રકારના ઇવેન્ટ લાભો સાથે
Imperial Signature	ઉચ્ચ-સ્તરીય પારિવારિક અને વ્યવસાય-માલિક ટિયર	સ્યુટ્સ / પ્રીમિયમ સ્યુટ્સ	વધુ રૂમ-રાત્રિ મર્યાદા અને મહેમાન વિશેષાધિકારો
Presidential Elite	પ્રેસિડેન્શિયલ-સ્યુટ સ્તરની પહોંચ ધરાવતું લક્ઝરી ટિયર	પ્રેસિડેન્શિયલ / સિગ્નેચર સ્યુટ્સ	વધુ મર્યાદા અને પીક-તારીખના બુકિંગમાં પ્રાધાન્ય
Chairman's Privilege	મર્યાદિત-આવૃત્તિ, સંબંધ-આધારિત ટિયર	પ્રીમિયમ કે પ્રેસિડેન્શિયલ સ્યુટ્સ	પસંદગીના અનુભવો, ખાસ તૈયાર કરેલું ઇવેન્ટ સંચાલન
Founder Circle	વિલા-સ્તરીય, લાંબા રોકાણનું ટિયર	વિલા / મોટા યુનિટ્સ	દર સભ્યપદ વર્ષે આશરે 30 રાત્રિઓ સુધી
Corporate Membership	નામનિર્દેશિત વ્યક્તિઓ સાથે કંપનીઓ માટે	વ્યાવસાયિક ઉપયોગ માટે મિશ્ર રૂમ પ્રકાર	કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ પર ભાર અને કાર્યદિવસનો ઉપયોગ
Privileged Membership	વિશેષ સન્માન / માનદ ટિયર	ઓફરમાં જણાવ્યા મુજબ	લાભો વ્યક્તિગત ધોરણે નક્કી

4.2 ટિયર લાભોની 25-વર્ષની અવધિ

નીચેની શરતોને આધીન:

- વર્ષ 4 થી આગળ AMC ની ચુકવણી; અને
- આ કરાર અને હાઉસ રૂલ્સનું પાલન,

દરેક ટિયરનું મૂળ માળખું સમગ્ર 25-વર્ષની મુદત સુધી ટકે તેવું અપેક્ષિત છે, એટલે કે:

- સમગ્ર મુદત દરમિયાન પાત્ર ઇન-હાઉસ ખર્ચ પર એકસમાન 25% સભ્ય છૂટની પાત્રતા;
- તે ટિયર માટેની સૂચક શ્રેણી અને રાત્રિ-મર્યાદામાં રોકાણ બુક કરવાનો હક, જે વાર્ષિક મોસમ અને ઇન્વેન્ટરી નીતિઓ મુજબ સમાયોજિત થશે;
- સમગ્ર મુદત દરમિયાન મેમ્બર નેટવર્ક અને સંલગ્ન કાર્યક્રમો સુધીની પહોંચ;
- પીક અને વધુ માંગવાળી તારીખોમાં ફાળવણીમાં ટિયર-સ્તરીય પ્રાધાન્ય (ઉદાહરણ તરીકે, Founder Circle અને Chairman's Privilege ને વિલા અને મુખ્ય તારીખો સુધી પ્રથમ પહોંચ, બુકિંગ-વિન્ડો નિયમોને આધીન).

જ્યાં ઓરિયાના ઉત્પાદન રચનામાં ફેરફાર કરે છે (ઉદાહરણ તરીકે, રૂમ શ્રેણીઓ ઉમેરવી કે તેમનું પુનઃબ્રાન્ડિંગ કરવું), ત્યાં તે હાલના ટિયર હકોને સમકક્ષ કે વાજબી રીતે તુલનાત્મક સ્તરે મેપ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જેમ નાણાકીય અને લોયલ્ટી ઉત્પાદનો પોર્ટફોલિયો ફેરફાર વખતે લાભ-વર્ણનો સમાયોજિત કરતી વખતે મૂળ મૂલ્ય જાળવે છે.

4.3 ટિયર પ્રમાણે દૃષ્ટાંતરૂપ લાભો (સર્વસમાવેશક નહીં)

સંપૂર્ણ ટિયર ચાર્ટને મર્યાદિત કર્યા વગર, નીચેનાં દૃષ્ટાંતો સમગ્ર મુદતને લાગુ પડે છે, જે વ્યાપારી સધ્ધરતા અને ન્યાયપૂર્ણતા જાળવવા માટે સમયાંતરે પુનર્નિર્ધારણને આધીન છે:

- **Founder Legacy**:
  - દર સભ્યપદ વર્ષે પ્રીમિયમ રૂમમાં નિર્ધારિત સંખ્યાની રાત્રિઓનો મૂળ હક;
  - પસંદગીના પારિવારિક કાર્યક્રમો અને મોસમી ઉત્સવો સુધી પ્રાધાન્ય પહોંચ;
  - લગ્ન/બેન્કવેટ માટે શરૂઆતનાં વર્ષોમાં વધારેલો પોઇન્ટ્સ સહયોગ.
- **Platinum Crest**:
  - Founder Legacy સમકક્ષ રાત્રિ-હક, અલગ પ્રકારના ઇવેન્ટ-સંલગ્ન વિશેષાધિકારો સાથે અને માત્ર Platinum સભ્યો માટેની સાંજની મહેફિલોના આમંત્રણ સાથે;
  - વધુ માંગના સમયગાળામાં પ્રાધાન્ય પ્રતીક્ષા-યાદી સ્થાન (Founder Circle અને Chairman's Privilege ની નીચે).
- **Imperial Signature**:
  - સ્યુટ અને પ્રીમિયમ-સ્યુટ શ્રેણીઓ સુધી પહોંચ, દર રોકાણે વધુ મહેમાન-છૂટ સાથે;
  - વ્યવસાય-સંલગ્ન બુકિંગ માટે સમર્પિત કોન્સિયર્જ સહયોગ.
- **Presidential Elite**:
  - પ્રેસિડેન્શિયલ અને સિગ્નેચર સ્યુટ સુધી પહોંચ, ઉપલબ્ધતા અને બુકિંગ-વિન્ડો નિયમોને આધીન;
  - પીક-તારીખની વિનંતીઓ માટે સામાન્ય ટિયર કરતાં પહેલાં પ્રાધાન્ય ફાળવણી, જે કલમ 4.2 હેઠળ Chairman's Privilege અને Founder Circle ના પ્રાધાન્યને આધીન છે.
- **Chairman's Privilege**:
  - ખાસ તૈયાર કરેલી, સંબંધ-આધારિત સેવા, જેમાં પસંદગીના પ્રવાસ-કાર્યક્રમો અને સમર્પિત ઇવેન્ટ સંચાલન સહયોગનો સમાવેશ થાય છે;
  - આ ટિયર મર્યાદિત-આવૃત્તિના ધોરણે અપાય છે અને નવી નોંધણી માટે તે હંમેશાં ઉપલબ્ધ ન પણ હોય.
- **Founder Circle**:
  - વિલા-સ્તરીય રોકાણ અને વધુ સળંગ રાત્રિઓ (ઉદાહરણ તરીકે, વિસ્તૃત વેલનેસ રોકાણ કે વર્ક-ફ્રોમ-રિસોર્ટ પેકેજ);
  - વેલનેસ અને લાંબા રોકાણના વિશેષાધિકારો સાથે વધુ ઊંડું સંકલન, જેમ કે સમયાંતરે આરોગ્ય કાર્યક્રમો.
- **Corporate Membership**:
  - ઓફ-પીક અને કાર્યદિવસના ઉપયોગ માટે અનુકૂળ કરાયેલી રાત્રિઓ અને મીટિંગ-સ્પેસ ક્રેડિટની ફાળવણી;
  - વાર્ષિક પરિષદો, ઓફસાઇટ અને ગ્રાહક આતિથ્ય માટે સુવ્યવસ્થિત ઇવેન્ટ લાભો;
  - ડિરેક્ટરો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ માટે લવચીક નામનિર્દેશન માળખું.
- **Privileged Membership**:
  - બિન-તબદીલીપાત્ર સન્માન ટિયર, જે પસંદગીના સહયોગીઓ માટે દરેક કિસ્સા પ્રમાણે તૈયાર કરાય છે;
  - લાભો અને મુદત સંબંધિત ગ્રાન્ટ લેટરમાં નક્કી કરવામાં આવે છે.

4.4 ટિયર અપગ્રેડ અને ડાઉનગ્રેડ

સભ્ય સભ્યપદ મુદત દરમિયાન ગમે ત્યારે ઊંચા ટિયરમાં અપગ્રેડ માટે અરજી કરી શકે છે, જે અપગ્રેડ સમયે લાગુ પડતી તફાવતની જોઇનિંગ ફી (જો હોય તો) ની ચુકવણી અને નવી નોંધણી માટે લક્ષ્ય ટિયરની ઉપલબ્ધતાને આધીન રહેશે.

અપગ્રેડ પછી, વણવપરાયેલા જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ સામાન્ય રીતે આગળ લઈ જવાય છે, અને ઊંચા ટિયર સાથે સંકળાયેલો કોઈ પણ વધારાનો પોઇન્ટ્સ હક અપગ્રેડ સમયે જણાવ્યા મુજબ જમા કરવામાં આવશે.

ટિયર સક્રિય થયા પછી સ્વૈચ્છિક ડાઉનગ્રેડ સામાન્ય રીતે ઉપલબ્ધ નથી, કારણ કે વિવિધ ટિયરમાં કિંમત અને પોઇન્ટ્સ માળખું અલગ અલગ છે; અપવાદરૂપે ઓરિયાના પોતાના સ્વવિવેકથી ડાઉનગ્રેડને સંમતિ આપે (ઉદાહરણ તરીકે, સાચી મુશ્કેલીના કારણે), તો એ સંજોગોમાં ડાઉનગ્રેડની નાણાકીય શરતો અમલમાં આવે તે પહેલાં લેખિતમાં પ્રગટ કરવામાં આવશે.

4.5 સમયાંતરે ટિયર સમીક્ષા

ઓરિયાના મિલકત પોર્ટફોલિયો, માંગની પેટર્ન અને સંચાલન ખર્ચમાં થતા ફેરફારો પ્રતિબિંબિત કરવા માટે ટિયર સ્થાન અને ઇન્વેન્ટરી ફાળવણીની સમયાંતરે સમીક્ષા કરી શકે છે. આવી કોઈ પણ સમીક્ષા કલમ 4.2 (મૂળ ટિયર માળખાનું જતન) અને કલમ 20 (સુધારા) સાથે સુસંગત રીતે કરવામાં આવશે, અને કોઈ ચોક્કસ સભ્યના ટિયર હકોમાં કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ પ્રતિકૂળ ફેરફાર વાજબી અગાઉથી સૂચના સાથે વ્યક્તિગત રીતે જણાવવામાં આવશે.

5. ફી, AMC અને નાણાકીય માળખું

5.1 જોઇનિંગ ફી અને પ્લાન પ્રકાર

એકસાથે ચૂકવવાની જોઇનિંગ ફી ટિયર અને પ્લાન પ્રકાર (ઉદાહરણ તરીકે, વ્યક્તિગત, કોર ફેમિલી, વિસ્તૃત પરિવાર, સિનિયર કપલ, કોર્પોરેટ) પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે, જેમ પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં જણાવ્યું છે.

સ્થાપક તબક્કાઓને (founding tranches) વધારેલા જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ કે પ્રમોશનલ કિંમતનો લાભ મળી શકે છે; પછીના જૂથો માટે પોઇન્ટ્સ બેન્ક કે ફીનું સ્તર અલગ હોઈ શકે છે, જેમ પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં સ્પષ્ટપણે નક્કી કરાયું છે. આ શેડ્યૂલ સંચાલનની દૃષ્ટિએ ગોલ્ફ કે ક્લબ સભ્યપદોના "પ્લેઇંગ રાઇટ્સ બ્રોશર" જેવું કામ કરે છે, જ્યાં પ્રવેશ ફી અને સબસ્ક્રિપ્શન સ્તર અલગ અલગ હોય છે.

5.2 હપ્તા સુવિધા

જ્યાં ઓરિયાના જોઇનિંગ ફીની ચુકવણી માટે હપ્તા સુવિધા આપે છે, ત્યાં ચોક્કસ સમયપત્રક, કોઈ પણ ધિરાણ કે પ્રોસેસિંગ ચાર્જ, અને હપ્તો ચૂકી જવાનાં પરિણામો સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં કે અલગ હપ્તા સમયપત્રકમાં નોંધવામાં આવશે. તે સમયપત્રકમાં અન્યથા જણાવ્યું ન હોય તો, સક્રિયકરણ માટે જરૂરી હપ્તાની રકમ (વેચાણ સમયે પ્રગટ કર્યા મુજબ) મળે નહીં ત્યાં સુધી સભ્યપદ સક્રિય ગણાશે નહીં અને પોઇન્ટ્સ તથા બુકિંગ લાભો જમા થશે નહીં.

5.3 વાર્ષિક જાળવણી ખર્ચ (AMC)

AMC:

- તમામ ટિયરમાં પ્રથમ ત્રણ **(3)** સભ્યપદ વર્ષો માટે માફ છે; ત્યાર બાદ વર્ષ 4 થી માથાદીઠ AMC વાર્ષિક ધોરણે ચૂકવવાપાત્ર છે;
- ટિયર- અને પ્લાન-વિશિષ્ટ છે, જેમ પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં વિગતવાર આપ્યું છે;
- સૂચના સાથે વાજબી ફુગાવા-સંલગ્ન સુધારાને આધીન છે, જેમ વ્યાવસાયિક સંસ્થા કે ક્લબ સભ્યપદ ફીમાં સુધારો થાય છે, જ્યાં ચુકવણી ન થાય તો વિશેષાધિકારોની સ્થગિતી કે નામયાદીમાંથી દૂર કરવાનું શક્ય બને છે.

રજા, વેલનેસ અને અન્ય ઉપયોગ-લાભો બુકિંગ અને રોકાણ સમયે **AMC** તથા અન્ય તમામ લેણી રકમો સંપૂર્ણપણે ચૂકવાયેલી હોવાની શરતને આધીન છે. ગ્રાહક ફોરમે સંચાલકના તે હકને માન્ય રાખ્યો છે, જે મુજબ જે સભ્યોએ AMC અને જોઇનિંગ બાકીની જવાબદારીઓ પૂરી કરી નથી તેમને રજા નકારી શકાય છે, પરંતુ આ જોડાણ સ્પષ્ટપણે પ્રગટ કરેલું હોવું જોઈએ, જેમ અહીં કરાયું છે.

5.4 ચુકવણી, છૂટછાટ અવધિ અને પરિણામો

દરેક સભ્યપદ વર્ષમાં AMC ની નિયત તારીખ અસરકારક તારીખની વર્ષગાંઠ રહેશે, અથવા વેલકમ લેટર કે પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં જણાવેલી અન્ય તારીખ રહેશે. જ્યાં AMC ની ચુકવણી નિયત તારીખ સુધીમાં થતી નથી, ત્યાં નીચેની તબક્કાવાર પ્રક્રિયા લાગુ પડશે, જે નિયત તારીખથી કુલ **365** દિવસ સુધી ચાલશે:

- છૂટછાટ અવધિ **(**નિયત તારીખથી દિવસ **1–60):** ઓરિયાના ચુકવણીની યાદ અપાવતી સૂચનાઓ મોકલશે; સભ્યપદ લાભો અવિરત ચાલુ રહેશે અને કોઈ પ્રતિબંધ લાગુ થશે નહીં.

- પ્રતિબંધ / સ્થગિતી (નિયત તારીખથી દિવસ **61–334**): છૂટછાટ અવધિ પછી પણ AMC ન ચૂકવાય તો, બુકિંગ વિશેષાધિકારો, પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન અને મેમ્બર નેટવર્કની પહોંચ ચુકવણી થાય ત્યાં સુધી સ્થગિત રહેશે (કલમ 14.1 મુજબ). બાકી AMC લેણું રહેશે, સાથે કલમ 5.5 હેઠળ વ્યાજ પણ જમા થશે, પરંતુ આ કારણસર સભ્યપદ સ્થગિત હોય તે દરમિયાન આગળના કોઈ પણ સભ્યપદ વર્ષનું AMC ચૂકવવાપાત્ર થશે નહીં અને તે વ્યાજ સિવાય કોઈ અન્ય દંડ લાગશે નહીં.
- અંતિમ સૂચના (નિયત તારીખથી દિવસ **335** સુધીમાં): ઓરિયાના એક અંતિમ લેખિત સૂચના આપશે, જેમાં બાકી રકમ (જમા થયેલા વ્યાજ સહિત), લાગુ પડતી પુનઃસક્રિયકરણ ફી (જો હોય તો), અને બાકી રકમ ન મળે તો નિયત તારીખથી દિવસ 365 એ સભ્યપદ સમાપ્ત કરવામાં આવશે તે જણાવાયું હશે.
- સમાપ્તિ (નિયત તારીખથી દિવસ **365**): નિયત તારીખથી દિવસ 365 એ પણ બાકી AMC અને જમા વ્યાજ ન ચૂકવાય તો, ઓરિયાના કલમ 14.2 મુજબ સભ્યપદ સમાપ્ત કરી શકે છે.

આ તબક્કાવાર પરિણામો ગ્રાહક-કાયદાની અપેક્ષાઓ સાથે સુસંગત છે: સંચાલકોને સેવા-પહોંચ માટે AMC પર આગ્રહ રાખવાનો હક છે, પરંતુ સૂચના કે પ્રમાણસરતા વગરની અચાનક એકતરફી જપ્તીની ગ્રાહક ફોરમ દ્વારા ચકાસણી થઈ શકે છે અને તેને અન્યાયી ગણીને મર્યાદિત કરી શકાય છે.

ટૂંકમાં: AMC માં ચૂક થાય તો માત્ર કલમ 14.1 હેઠળના સ્વવિવેકાધીન લાભો (બુકિંગ, પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન અને મેમ્બર નેટવર્ક પહોંચ) પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ આવે છે — તેનાથી ભવિષ્યનાં સભ્યપદ વર્ષોનું AMC તાત્કાલિક ચૂકવવાપાત્ર થતું નથી અને તે પોતે મૂળ 25-વર્ષની સભ્યપદ મુદતને અસર કરતું નથી. સમાપ્તિ માત્ર આ કલમ 5.4 ની સંપૂર્ણ તબક્કાવાર પ્રક્રિયા પછી જ થાય છે અને તેને કલમ 14.2 માં આવરી લેવાઈ છે, જેના પરિણામે જોઇનિંગ ફીની આપોઆપ જપ્તી થતી નથી. બાકી AMC પરનું વ્યાજ કલમ 5.5 માં અને સામાન્ય રિફંડ સ્થિતિ કલમ 5.6 માં આપી છે.

5.5 બાકી રકમો પરનું વ્યાજ

જ્યાં સભ્ય દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર કોઈ પણ રકમ (કલમ 5.4 થી નિયંત્રિત AMC સિવાય) તેની નિયત તારીખ પછી પણ ન ચૂકવાયેલી રહે, ત્યાં ઓરિયાના તે બાકી રકમ પર પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં પ્રગટ કરાયેલા દરે વાજબી વ્યાજ વસૂલી શકે છે, જેની ગણતરી નિયત તારીખથી ચુકવણી થાય ત્યાં સુધી કરવામાં આવશે; આ આ કરાર હેઠળના ઓરિયાનાના અન્ય હકોને બાધા પહોંચાડ્યા વગર રહેશે.

5.6 રિફંડ

આ કરારમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા સિવાય (જેમાં કલમ 3.2, 5.4, 14.2 અને 17 નો સમાવેશ થાય છે) અથવા લાગુ પડતા ગ્રાહક કાયદાથી જરૂરી હોય તે સિવાય, ચૂકવાયેલી જોઇનિંગ ફી અને AMC બિન-પરત છે, કારણ કે તે સભ્યપદ મુદત દરમિયાન સભ્ય માટે અનામત રખાયેલી ક્ષમતા અને ઉપલબ્ધ કરાયેલી સેવાઓ માટે ઓરિયાનાને વળતર આપે છે. AMC ન ચૂકવવાના કારણે થતી સમાપ્તિથી જોઇનિંગ ફીની આપોઆપ કે સર્વવ્યાપી જપ્તી થતી નથી; તેનાં પરિણામો કલમ 14.2 માં નક્કી કરાયાં છે. જ્યાં કોઈ ગ્રાહક ફોરમ કે અદાલત હકીકતોના આધારે એમ ઠરાવે કે કોઈ ચોક્કસ જપ્તી પ્રમાણ બહારની છે, ત્યાં ઓરિયાના તે ચુકાદાનો અમલ કરશે.

5.7 કર અને ઇન્વોઇસિંગ

તમામ ફી અને ચાર્જ લાગુ પડતા GST અને અન્ય કાયદેસર વેરાઓ સિવાયના છે, જે પ્રવર્તમાન દરે વસૂલવામાં આવશે.

અંતર્ગત સેવા પ્રમાણે (ઉદાહરણ તરીકે, રિસોર્ટ સંચાલન વિરુદ્ધ F&B વિરુદ્ધ વેલનેસ) સંબંધિત ઓરિયાના જૂથ કંપનીઓ દ્વારા ઇન્વોઇસ આપવામાં આવી શકે છે, પરંતુ લાભો અને હિસાબ માટે તેમને તમારા કેન્દ્રિય મેમ્બરશિપ ID સાથે જોડવામાં આવશે.

5.8 રિસોર્ટ ઉપલબ્ધતાની અંતિમ મુદત

ઓરિયાનાએ સભ્યપદ અરજી ફોર્મ અને ટિયર ચાર્ટમાં તે પ્રથમ ઓરિયાના-બ્રાન્ડેડ રિસોર્ટની ઓળખ આપી છે, જે તમારા સભ્યપદ ટિયર માટે પ્રાથમિક એન્કર મિલકત તરીકે કામ કરે તેવી અપેક્ષા છે ("એન્કર રિસોર્ટ"). આ કલમ 5.8 ના હેતુ માટે, એન્કર રિસોર્ટ ત્યારે "કાર્યરત" (Operational) ગણાશે જ્યારે તે રિસોર્ટમાં ઓછામાં ઓછા [●] રૂમ/સ્યુટ્સ અને મુખ્ય F&B સુવિધાઓ સંપૂર્ણપણે કાર્યાન્વિત, રીતસર લાઇસન્સ પ્રાપ્ત, અને કોઈ પણ ચાલુ 90-દિવસના સમયગાળામાં ઓછામાં ઓછા [●] દિવસ પૈસા ચૂકવતા મહેમાનો માટે ખુલ્લી હોય.

જો એન્કર રિસોર્ટ અસરકારક તારીખથી ચોવીસ (24) મહિનામાં કાર્યરત ન થાય ("રિસોર્ટ લોંગ-સ્ટોપ"), તો ઓરિયાના રિસોર્ટ લોંગ-સ્ટોપ પછી 60 દિવસમાં સભ્યને જાણ કરશે અને સભ્યને નીચેના ઉપાયોમાંથી પસંદગીનો વિકલ્પ આપશે:

- ખરેખર ચૂકવાયેલી જોઇનિંગ ફીનું રિફંડ, જેમાંથી (i) વેચાણ સમયે પ્રગટ કરાયેલા વાજબી પ્રોસેસિંગ ચાર્જ, અને (ii) પહેલેથી લેવાયેલા કોઈ પણ સભ્યપદ લાભોનું વાજબી મૂલ્ય બાદ કરવામાં આવશે, જે કલમ 3.2 ના રિફંડ-તર્ક સાથે સુસંગત રહેશે; અથવા
- સમકક્ષ મૂલ્યની પોઇન્ટ્સ કે ક્રેડિટ સ્વરૂપે ફાળવણી, જે પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં પ્રગટ કરાયેલા રૂપાંતરણ ગુણોત્તરે અન્ય ઓરિયાના મિલકતો અને સેવાઓ સામે રિડીમ કરી શકાશે; અથવા
- વધારેલા બિન-રિસોર્ટ લાભો સાથે (જે તે સમયે સભ્યને જણાવવામાં આવશે) સભ્યપદનું સાતત્ય, જે (i) એન્કર રિસોર્ટ કાર્યરત થાય ત્યાં સુધી, અથવા (ii) સભ્ય ઉપરનો ઉપાય વાપરે ત્યાં સુધી — બેમાંથી જે વહેલું બને ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે.

જો સભ્ય આ કલમ 5.8 હેઠળ જાણ કરાયાના 30 દિવસમાં કોઈ ઉપાય પસંદ ન કરે, તો ઉપરના બીજા મુદ્દાનો ઉપાય (પોઇન્ટ્સ કે ક્રેડિટ) આપોઆપ લાગુ પડશે. આ કલમ 5.8 એવા સંજોગોમાં લાગુ પડતી નથી જ્યાં વિલંબ સીધો કલમ 12.6 હેઠળના અનિવાર્ય સંજોગો (Force Majeure) ને કારણે થયો હોય, એ સંજોગોમાં કલમ 12.6 લાગુ રહેશે.

6. પોઇન્ટ્સ પ્રણાલી — વિગતવાર નિયમો

6.1 જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ અને મૂલ્ય

સક્રિયકરણ સમયે, તમને તમારા ટિયર અને પ્લાન માટે જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ ની બેન્ક મળે છે, જેમ પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં જણાવ્યું છે. રિડીમ કરતી વખતે દરેક પોઇન્ટ કલ્પિત રીતે એક રૂપિયાના મૂલ્ય સમકક્ષ ગણાય છે, જે કાર્યક્રમના નિયમોને આધીન રહેશે.

6.2 પોઇન્ટ્સ ઉપયોગની કાર્યપદ્ધતિ

મુખ્ય કાર્યપદ્ધતિ આ પ્રમાણે છે:

- દર વ્યવહારે કરવેરા પહેલાંના પાત્ર બિલના વધુમાં વધુ **50%** પોઇન્ટ્સ મારફતે ચૂકવી શકાય છે, જે નીચે આપેલા નો-સ્ટેકિંગ નિયમને આધીન છે;
- છૂટ અને પોઇન્ટ્સનું સંયોજન નહીં. કોઈ ચોક્કસ ઓફર માટે સ્પષ્ટપણે અન્યથા જણાવ્યું ન હોય ત્યાં સુધી, એક વ્યવહાર પર માત્ર એક જ છૂટ વ્યવસ્થા લાગુ કરી શકાય છે. જ્યાં સભ્ય કલમ 4.2 હેઠળ એકસમાન સભ્ય છૂટ માટે પાત્ર હોય અને એ જ બિલ પર પોઇન્ટ્સ પણ રિડીમ કરવા માગે, ત્યાં સભ્ય એ જ લાઇન આઇટમ પર છૂટ અથવા પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન — બેમાંથી કોઈ એક જ લાગુ કરી શકે, બંને નહીં. પ્રમોશનલ કૂપન, ભાગીદાર ઓફર અને સમય-મર્યાદિત ઝુંબેશો સભ્ય છૂટ કે પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન સાથે જોડી શકાતાં નથી, જ્યાં સુધી તે ચોક્કસ ઓફરની શરતોમાં સ્પષ્ટપણે અન્યથા જણાવ્યું ન હોય.
- નીચેના પર પોઇન્ટ્સ લાગુ કરી શકાતા નથી:
  - કરવેરા અને કાયદેસર ઉદ્ગ્રહણ;
  - સેવા ચાર્જ કે ગ્રેચ્યુઇટી;
  - કાર્યક્રમોમાં ત્રીજા-પક્ષ વેન્ડરના ચાર્જ (ઉદાહરણ તરીકે, ડેકોર વેન્ડર, બહારના કેટરર);
  - બ્લેકઆઉટ તારીખો કે ખાસ નિર્દિષ્ટ કરાયેલી ચાર્જ બાબતો.
- પોઇન્ટ્સ સામાન્ય રીતે નીચેના સામે રિડીમ કરી શકાય છે:
  - પાત્ર રૂમ પ્રકારો માટે રૂમ દરના ઘટકો;
  - ઇન-હાઉસ આઉટલેટ્સ પર શાકાહારી F&B અને બિન-માદક પીણાં;
  - ઇન-હાઉસ કેન્દ્રો પર વેલનેસ ઉપચાર અને સ્પા સેવાઓ;
  - પોઇન્ટ્સ-પાત્ર તરીકે ચિહ્નિત કરાયેલા પસંદગીના સાંસ્કૃતિક કે મનોરંજન અનુભવો.

6.3 માન્યતા, સમાપ્તિ અને અવમૂલ્યન

જોઇનિંગ પોઇન્ટ્સ સક્રિયકરણથી **11-**વર્ષની પોઇન્ટ્સ વિન્ડો સુધી માન્ય રહે છે, જ્યાં સુધી તેનાથી વધુ વ્યાપક માન્યતાની જાણ ન કરાય (ઉદાહરણ તરીકે, દરેક અર્જન માટે અલગ સમાપ્તિ).

25-વર્ષના ગાળામાં વ્યાપારી સ્થિરતા જાળવવા માટે, ઓરિયાના:

- પોઇન્ટ્સ-થી-રૂપિયા રૂપાંતરણ કે શ્રેણી પ્રમાણેના રિડેમ્પશન દરોમાં સમાયોજન કરી શકે છે;
- પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશનમાંથી અમુક સેવાઓને બાકાત કરી શકે કે તેમાં ઉમેરી શકે છે; અને
- આ કલમ 6.3 માં આપેલી મર્યાદાને આધીન, એપ/પોર્ટલ અને નોંધાયેલા માધ્યમો દ્વારા વાજબી અગાઉથી સૂચના આપીને પોઇન્ટ્સનું અવમૂલ્યન કરી શકે છે.

અવમૂલ્યન મર્યાદા. પોઇન્ટ્સ-થી-રૂપિયા રૂપાંતરણ દર કે શ્રેણી પ્રમાણેના રિડેમ્પશન દરોમાં કોઈ પણ એક અવમૂલ્યન કોઈ પણ ચાલુ 12-માસના સમયગાળામાં **10%** થી વધુ નહીં હોય, અને ઓરિયાના અવમૂલ્યન અમલમાં આવે તે પહેલાં સભ્યોને ઓછામાં ઓછી 60 દિવસની અગાઉથી સૂચના આપશે, જે અવધિમાં સભ્યો પોતાના હાલના પોઇન્ટ્સ તત્કાલીન (અવમૂલ્યન પહેલાંના) દરે રિડીમ કરી શકશે. આ મર્યાદા આ કલમ 6.3 હેઠળ ચોક્કસ રિડેમ્પશન શ્રેણીઓ ઉમેરવા કે દૂર કરવા પર લાગુ પડતી નથી, જેને અલગથી સંબોધવામાં આવ્યું છે.

આવા ફેરફારો એ રીતે રચવામાં અને જણાવવામાં આવશે કે તે પ્રકારના મૌન અને અપારદર્શક કાર્યક્રમ-ફેરફારો ટાળી શકાય, જેની ગ્રાહક ફોરમ અને નિયામકોએ સમાન લોયલ્ટી અને હોલિડે સભ્યપદ સંદર્ભોમાં અન્યાયી વ્યાપાર વ્યવહાર તરીકે ટીકા કરી છે.

6.4 પોઇન્ટ્સ સ્ટેટમેન્ટ અને નિરાકરણ

ઓરિયાના દરેક સભ્યને એપ કે પોર્ટલ મારફત ચાલુ પોઇન્ટ્સ સ્ટેટમેન્ટ ઉપલબ્ધ કરાવશે, જેમાં અર્જન, રિડેમ્પશન, સમાપ્તિ અને બાકી બેલેન્સ દર્શાવાશે. જે સભ્ય કોઈ પોઇન્ટ્સ નોંધ સામે વાંધો ઉઠાવવા માગે, તેણે એ નોંધ દેખાયાથી વાજબી સમયમાં (જેમ એપ કે પોર્ટલમાં જણાવાયું હોય) વાંધો રજૂ કરવો પડશે, અન્યથા તે નોંધ સ્વીકૃત ગણાશે; આ પછીથી વાંધો ઉઠાવવાના કોઈ કાયદેસર હકને બાધા પહોંચાડ્યા વગર રહેશે.

6.5 સ્થગિતી કે સમાપ્તિ સમયે પોઇન્ટ્સ

જ્યાં કલમ 5.4 હેઠળ ચુકવણી ન થવાના કારણે સભ્યપદ સ્થગિત કરાય છે, ત્યાં સંલગ્ન પોઇન્ટ્સ બેન્ક પણ સ્થગિતીના સમયગાળા સુધી સ્થગિત રહેશે અને ચૂક દૂર થયે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. જ્યાં કલમ 14 હેઠળ સભ્યપદ સમાપ્ત કરાય છે, ત્યાં વણવપરાયેલા પોઇન્ટ્સ સભ્યપદ સાથે જ સમાપ્ત થઈ જશે અને તેમના માટે કોઈ વધારાનું વળતર ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં, સિવાય કે સમાપ્તિની ચોક્કસ હકીકતો પર લાગુ પડતો ગ્રાહક કાયદો અન્યથા જરૂરી ઠરાવે.

7. રિસોર્ટ અને ઇવેન્ટ બુકિંગ — દરો, ડિપોઝિટ અને રદ કરવું

7.1 રેટ પ્લાન

રિસોર્ટ રોકાણ અને વેલનેસ બુકિંગ સ્પષ્ટપણે ચિહ્નિત રેટ પ્લાન હેઠળ રજૂ કરાશે, ઉદાહરણ તરીકે:

- ફ્લેક્સિબલ દરો:
  - સામાન્ય રીતે ઊંચી મૂળ કિંમત, પરંતુ વધુ ઉદાર રદ કરવાની અવધિ સાથે;
  - એ જ રેટ પ્લાન પર સભ્યો બિન-સભ્યોની સરખામણીએ વિસ્તૃત વિનામૂલ્યે રદ કરવાની અવધિનો લાભ લઈ શકે છે.
- બિન-પરત / અગાઉથી ખરીદીના દરો:
  - વધુ કડક કે શૂન્ય-પરત રદ કરવાની શરતોના બદલામાં રાહતદરની કિંમત;
  - બુકિંગ પછી રદ કરવામાં આવે કે નો-શો થાય તો સામાન્ય રીતે અગાઉથી ચૂકવેલી રકમ જપ્ત થાય છે, સિવાય કે ગ્રાહક કાયદો કે અનિવાર્ય સંજોગો અલગ પરિણામની અપેક્ષા રાખે.
- સભ્ય-વિશિષ્ટ પેકેજ:
  - ખાસ પેકેજ જે રાત્રિઓ, વેલનેસ સેવાઓ અને F&B ક્રેડિટને જોડે છે, જેની કિંમત અને રદ કરવાની શરતો બુકિંગ સમયે સમજાવાયેલી ચોક્કસ શરતો પ્રમાણે રહેશે.

7.2 બુકિંગ પ્રક્રિયા અને પુષ્ટિ

બુકિંગ એપ, પોર્ટલ, મેમ્બર રિલેશનશિપ ડેસ્ક કે ઓરિયાના દ્વારા જણાવાયેલા અન્ય માધ્યમથી કરી શકાય છે. કોઈ બુકિંગ ત્યારે જ પુષ્ટ ગણાશે જ્યારે ઓરિયાના તરફથી લેખિત કે ઇલેક્ટ્રોનિક પુષ્ટિ મળે જેમાં મિલકત, તારીખો, રૂમ શ્રેણી અને લાગુ પડતો રેટ પ્લાન દર્શાવ્યો હોય; બુકિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન કરાયેલા હંગામી હોલ્ડ પોતે પુષ્ટ બુકિંગ ગણાશે નહીં.

7.3 ડિપોઝિટ અને અગાઉથી ચુકવણીનાં સમયપત્રકો

મોટા કાર્યક્રમો, ખાસ કરીને લગ્ન અને કોર્પોરેટ સમારંભો માટે, કાર્યક્રમ-વિશિષ્ટ કરારોમાં નીચેની બાબતો નક્કી કરવામાં આવશે:

- તબક્કાવાર ડિપોઝિટના પડાવો (ઉદાહરણ તરીકે, સહી સમયે, મધ્યાવધિએ અને કાર્યક્રમ પહેલાં વધારાની ચુકવણી);
- હંગામી અને અંતિમ હાજરી સંખ્યાની સમયમર્યાદાઓ; અને
- રદ કરવામાં આવે કે મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર થાય તો ડિપોઝિટનું નિરાકરણ, જેમ કલમ 7.4 માં નક્કી કરાયું છે.

આ રચનાઓ એ રીતે બનાવાઈ છે કે મોડા રદ કરવા પર રોકી રખાયેલી રકમ રિસોર્ટની ગુમાવેલી તક અને થઈ ચૂકેલા તૈયારી ખર્ચને વાજબી રીતે સમકક્ષ હોય, જે "સંજોગો ગમે તે હોય, બધું જપ્ત" જેવી દંડાત્મક જોગવાઈઓને નકારતા ન્યાયશાસ્ત્ર સાથે સુસંગત છે.

7.4 રદ કરવું, પીક-તારીખના નિયમો અને નો-શો

ઓરિયાના મિલકત અને મોસમ પ્રમાણે પીક / સુપર-પીક / ઓફ-પીક કેલેન્ડર જાળવશે અને પ્રકાશિત કરશે, સાથે રૂમ બુકિંગ માટે સંલગ્ન લઘુત્તમ-રોકાણની જરૂરિયાતો અને બુકિંગ-વિન્ડો નિયમો પણ, જે કલમ 7.1 માં વર્ણવ્યા મુજબ રેટ પ્લાન અને સભ્ય સ્થિતિ પ્રમાણે અલગ પડશે.

લગ્ન અને કાર્યક્રમો માટે એકસમાન **30**-દિવસનો રદ કરવાનો સ્લેબ. કલમ 7.3 હેઠળના તમામ લગ્ન, બેન્ક્વેટ અને ઇવેન્ટ બુકિંગ માટે, સ્થળ શ્રેણી કે મોસમને ધ્યાનમાં લીધા વગર, નીચેનો એક જ રદ કરવાનો સ્લેબ લાગુ પડશે, જેની ગણતરી રદ કરવાની સૂચના અને નિર્ધારિત કાર્યક્રમ તારીખ વચ્ચેના દિવસોની સંખ્યાના આધારે થશે:

- કાર્યક્રમથી **30** દિવસ કે તેથી વધુ પહેલાં: સભ્ય ચૂકવેલી સમગ્ર રકમ પરત મેળવવાનો, અથવા પોતાની પસંદગીએ ભવિષ્યના બુકિંગ સામે સમકક્ષ ક્રેડિટ મેળવવાનો હકદાર રહેશે, જેમાંથી એ ડિપોઝિટ બાદ કરવામાં આવશે જે પહેલેથી બિન-પરત ત્રીજા-પક્ષની પ્રતિબદ્ધતાઓમાં વપરાઈ ચૂકી હોય (ઉદાહરણ તરીકે, કલમ 7.7 હેઠળ સભ્યની ચોક્કસ સૂચનાથી વેન્ડરોને અપાયેલી અગ્રિમ રકમ), અને વિનંતી કરવાથી તેની બાબતવાર વિગત અને પુરાવો આપવામાં આવશે;
- કાર્યક્રમથી **30** દિવસથી ઓછા સમય પહેલાં: ચૂકવેલી રકમ ઓરિયાના એ હદ સુધી રોકી રાખશે જે તે તારીખ માટે ઓરિયાનાના થઈ ચૂકેલા તૈયારી ખર્ચ અને ગુમાવેલી તકને વાજબી રીતે સમકક્ષ હોય; પરંતુ ઓરિયાના તે તારીખ ફરીથી ભાડે આપવાનો વાજબી પ્રયાસ કરશે અને એ રીતે વસૂલ થયેલી રકમ, વાજબી પુનઃ-ભાડા ખર્ચ બાદ કરીને, પરત કરશે અથવા ક્રેડિટ આપશે.

આ એક જ 30-દિવસની મર્યાદા કાર્યક્રમ રદ કરવા માટેના કોઈ પણ અલગ પીક/સુપર-પીક/ઓફ-પીક કપાત સ્લેબનું સ્થાન લે છે, જેથી સભ્યો સમક્ષ મોસમ કે સ્થળ શ્રેણીને ધ્યાનમાં લીધા વગર એક સ્પષ્ટ અને પૂર્વાનુમાનયોગ્ય નિયમ રહે. નો-શો (એવું બુકિંગ જેનો ન ઉપયોગ થયો હોય કે ન રદ કરાયું હોય) ને કાર્યક્રમની તારીખે જ મળેલું રદ કરવાનું ગણવામાં આવશે, એટલે કે 30 દિવસથી ઓછા વાળી શ્રેણીમાં.

આ નિયમોનો હેતુ એ વ્યવસ્થાગત આચરણ ટાળવાનો છે જેમાં સભ્યપદ સંચાલકો વારંવાર "પીક અવધિ" નો હવાલો આપીને બુકિંગ કે પરત ચુકવણી નકારે છે અને સાચા વિકલ્પો રજૂ કરતા નથી — એવું સ્વરૂપ જેને ગ્રાહક ફોરમે સેવામાં ખામી અને અન્યાયી વ્યાપાર વ્યવહાર ગણ્યું છે.

7.5 બુકિંગમાં ફેરફાર

પુષ્ટિ પછી તારીખ, રૂમ શ્રેણી કે હાજરી સંખ્યા બદલવાની વિનંતીઓ, જ્યાં વાજબી રીતે શક્ય હોય અને ઉપલબ્ધતાને આધીન, સ્વીકારવામાં આવશે; જ્યાં કોઈ ફેરફાર અસરકારક રીતે મૂળભૂત રીતે અલગ શરતો પર નવા બુકિંગ સમાન હોય (ઉદાહરણ તરીકે, મૂળ બુકિંગ વિન્ડોની બહારની ઘણી પાછળની તારીખ), ત્યાં બદલાઈ રહેલા ભાગ પર મૂળ બુકિંગની રદ કરવાની શરતો લાગુ થઈ શકે છે, અને ફેરફારની પુષ્ટિ પહેલાં આ સભ્યને પ્રગટ કરવામાં આવશે.

7.6 ઓવરબુકિંગ અને વૈકલ્પિક રહેઠાણ

જો ભાગ્યે જ કોઈ સાચી સંચાલનલક્ષી અડચણને કારણે (ઉદાહરણ તરીકે, અણધારી મિલકત બંધી) કોઈ પુષ્ટ બુકિંગ પૂરું ન કરી શકાય, તો ઓરિયાના સભ્યની પસંદગીએ કાં તો એ જ તારીખો માટે વધારાના ખર્ચ વગર તુલનાત્મક વૈકલ્પિક મિલકત કે ૩મ શ્રેણી, અથવા લાગુ પડતો દર જાળવીને વૈકલ્પિક તારીખોએ પુનર્નિર્ધારણ, અથવા તે ચોક્કસ બુકિંગ માટે ચૂકવેલી રકમની પરત ચુકવણી સાથે તે વિક્ષેપથી સીધા ઉદ્‌ભવેલા સાબિત વધારાના ખર્ચ માટે વાજબી વળતર રજૂ કરશે, જે સેવામાં ખામી અંગેની ગ્રાહક-કાયદાની અપેક્ષાઓ સાથે સુસંગત રહેશે.

7.7 કાર્યક્રમો માટે વેન્ડર શરતો

જ્યાં બહારના વેન્ડરો નિયુક્ત કરવામાં આવે છે (ડેકોર, સંગીત, ખાસ વ્યંજન, ફોટોગ્રાફી વગેરે):

- તેમના કરાર અને રદ કરવાની શરતો ઓરિયાના સાથેના તમારા કરારથી અલગ રહેશે;
- ઓરિયાનાની ભૂમિકા સામાન્ય રીતે સુવિધા-પ્રદાતા અને સ્થળ-પ્રદાતાની હોય છે, મુખ્ય કોન્ટ્રાક્ટરની નહીં;
- વેન્ડર-વિશિષ્ટ અગ્રિમ અને પરત ચુકવણીની શરતો કાર્યક્રમ દસ્તાવેજોમાં પ્રગટ કરવામાં આવશે, અને વેન્ડર ચાર્જ સામાન્ય રીતે પોઇન્ટ્સથી ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં કે ઓરિયાનાની દાયિત્વ મર્યાદાઓમાં સામેલ થશે નહીં.

8. હોલિડે, વેલનેસ અને અનુભવ-આધારિત લાભો

8.1 હોલિડે અને રોકાણ

સભ્યપદ હોલિડેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

- ઓરિયાના રિસોર્ટ્સ અને નિર્દિષ્ટ ભાગીદાર મિલકતો સુધીની પહોંચ, જે ઉપલબ્ધતા અને મોસમી નિયમોને આધીન છે;
- 25-વર્ષની અવધિ દરમિયાન ઇન-હાઉસ આઉટલેટ્સ પર પાત્ર ખર્ચ પર એકસમાન 25% સભ્ય છૂટ;
- ટિયર-વિશિષ્ટ ૩મ-શ્રેણી અને રાત્રિ મર્યાદાઓ, જેમ કલમ 4 હેઠળ ચર્ચા કરાઈ છે.

આ કાર્યક્રમ પોતાને શુદ્ધ "સપ્તાહ-આધારિત" ટાઇમશેર મોડેલથી એ રીતે અલગ પાડે છે કે ઉપયોગ કોઈ એક જ મિલકત પરના નિશ્ચિત સપ્તાહ સાથે નહીં, પણ વ્યાપક બહુ-આયામી ઇકોસિસ્ટમ સાથે જોડાયેલો છે, જે આધુનિક આતિથ્ય ક્લબ કાર્યક્રમો જેવો છે જે સમય જતાં રોકાણ, ભોજન અને અનુભવોને જોડે છે.

8.2 મહેમાન અને પારિવારિક ઉપયોગ

સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં નોંધાયેલા નજીકના પરિવારના સભ્યો સામાન્ય રીતે સભ્યની સાથે અથવા તેમના વગર પણ હોલિડે અને વેલનેસ લાભોનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે ટિયર ચાર્ટમાં પ્રગટ કરાયેલી ટિયર-વિશિષ્ટ મર્યાદાઓને આધીન છે. બિન-પારિવારિક મહેમાનો લાગુ ટિયર માટેની દર-રોકાણ મહેમાન છૂટને આધીન સભ્યની સાથે આવી શકે છે, અને સભ્યની ગેરહાજરીમાં મહેમાનો દ્વારા ઉપયોગ માટે કલમ 9.4 હેઠળ આપવામાં આવેલું ગેસ્ટ કાર્ડ જરૂરી છે.

8.3 વેલનેસ અને ચિકિત્સા-સંલગ્ન સેવાઓ

વેલનેસ લાભોમાં, જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં, નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

- નેચરોપથી કે વેલનેસ નિષ્ણાતો સાથે પરામર્શ;
- દર સભ્યપદ વર્ષે ચિકિત્સા-પદ્ધતિઓ કે સ્પા ઉપચારોનાં પેકેજ, જે ટિયર પ્રમાણે અલગ પડે છે;
- ફિટનેસ સુવિધાઓ અને પસંદગીના કાર્યક્રમો સુધીની પહોંચ.

આ વેલનેસ અને નિવારક લાઇફસ્ટાઇલ સેવાઓ છે, ચિકિત્સા ઉપચાર નથી. સભ્યોએ:

- પ્રવેશ (ઇનટેક) સમયે કોઈ પણ સંબંધિત તબીબી સ્થિતિ પ્રગટ કરવી;
- નિષ્ણાતોએ આપેલી સૂચનાઓ અને પ્રતિબંધોનું પાલન કરવું;
- એ સ્વીકારવું કે ભાગીદારી તેમના પોતાના જોખમે છે, જેમ દાયિત્વ અને હાઉસ રૂલ્સ વિભાગોમાં વિગતવાર આપ્યું છે.

8.4 મનોરંજન અને અનુભવો

સભ્યો નીચેના સુધી પહોંચ મેળવી શકે છે:

- Orianaa Entertainment Pvt. Ltd. દ્વારા પસંદ કરાયેલા ટિકિટ-આધારિત કાર્યક્રમો (કોન્સર્ટ, શો, ફિલ્મ પ્રદર્શન, ઉત્સવો);
- રિસોર્ટ્સમાં સામુદાયિક કાર્યક્રમોમાં પસંદગીનો વિનામૂલ્યે કે રાહતદરે પ્રવેશ;
- ખાસ અનુભવો (ઉદાહરણ તરીકે, સૂર્યોદય ટ્રેક, હેરિટેજ વોક, કુકિંગ સેશન) જેની કિંમત અલગ હોઈ શકે અથવા જે સભ્ય પેકેજમાં સામેલ હોઈ શકે.

ટિકિટ સામાન્ય રીતે બિન-પરત હોય છે, સિવાય કે ઓરિયાના કાર્યક્રમ રદ કરે કે તેમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરે, જે સ્થિતિમાં કાર્યક્રમની શરતો અને લાગુ પડતા ગ્રાહક કાયદા મુજબ પરત ચુકવણી કે ક્રેડિટ આપવામાં આવશે.

8.5 મોસમી ઉપલબ્ધતા અને બ્લેકઆઉટ તારીખો

અમુક લાભો, ખાસ કરીને વિનામૂલ્યે કે ખૂબ રાહતદરના રિડેમ્પશન, એપ કે પોર્ટલ પર પ્રકાશિત બ્લેકઆઉટ તારીખોને આધીન હોઈ શકે છે, જે સામાન્ય રીતે અસાધારણ રીતે ઊંચી માંગના સમયગાળા (ઉદાહરણ તરીકે, મુખ્ય તહેવારો કે લાંબા સપ્તાહાંત) ને અનુરૂપ હોય છે. બ્લેકઆઉટ તારીખો પૂરતા સમય પહેલાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે જેથી સભ્યો વૈકલ્પિક તારીખોનું આયોજન કરી શકે, અને તેમને એ રીતે લાગુ કરવામાં આવશે નહીં કે સમગ્ર સભ્યપદ વર્ષને એકંદરે જોતાં કોઈ ટિયરનો મૂળ હક નિરર્થક બની જાય.

9. હાઉસ રૂલ્સ અને સંચાલન માર્ગદર્શિકા

9.1 સામાન્ય આચરણ

સભ્યો, નામનિર્દેશિતો અને મહેમાનોએ:

- કર્મચારીઓ અને અન્ય મહેમાનોનું સન્માન કરવું;
- સલામતી, સુરક્ષા અને સ્વચ્છતાના નિયમોનું હર સમય પાલન કરવું;
- સતામણી, ભેદભાવ, અપશબ્દો, હિંસા કે ગેરકાયદેસર કૃત્યોથી દૂર રહેવું.

9.2 સુવિધાઓનો ઉપયોગ

સંચાલન નિયમોમાં, ઉદાહરણ તરીકે, નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

- પૂલના સમય, ડ્રેસ કોડ અને બાળકો માટે દેખરેખની જરૂરિયાતો;
- જિમ પહોંચના નિયમો, જેમાં ઉપયોગ પહેલાંની આરોગ્ય ઘોષણા અને સાધનોના શિષ્ટાચારનો સમાવેશ થાય છે;
- રૂમ અને જાહેર વિસ્તારો માટે શાંતિ-સમયની નીતિઓ, ખાસ કરીને રાત્રે.

9.3 સલામતી-સંવેદનશીલ પ્રવૃત્તિઓ

સાહસિક કે બહારની પ્રવૃત્તિઓ માટે:

- જોખમની સહી કરેલી સ્વીકૃતિ જરૂરી બની શકે છે;
- વય કે આરોગ્ય સંબંધિત નિયંત્રણો લાગુ પડી શકે છે;
- ગાઇડની સૂચનાઓનું પાલન ફરજિયાત છે.

આ પગલાં ઉદ્યોગ-વ્યવહાર સાથે સુસંગત છે અને એવાં આંતરિક જોખમોના સંચાલન માટે જરૂરી છે જેમને પ્રવૃત્તિઓ સંપૂર્ણપણે બંધ કર્યા વગર સંપૂર્ણપણે દૂર કરી શકાતાં નથી.

9.4 ગેસ્ટ કાર્ડ અને જવાબદારી

ગેસ્ટ કાર્ડ નામનિર્દેશિત વ્યક્તિઓને ટિયર પ્રમાણેની વાર્ષિક મર્યાદાઓમાં પસંદગીના લાભોનો, સભ્યની ગેરહાજરીમાં, ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે.

સભ્ય:

- ગેસ્ટ-કાર્ડ ધારકોના આચરણ માટે જવાબદાર રહેશે;
- એ સુનિશ્ચિત કરશે કે મહેમાનો હાઉસ રૂલ્સથી વાકેફ હોય અને તેમનું પાલન કરે;

- જો મહેમાનનું ગેરવર્તન ગંભીર કે વારંવારનું હોય તો સ્થગિતી કે સમાપ્તિનો સામનો કરી શકે છે.

9.5 મિલકત અને સુવિધાને નુકસાન

સભ્યો અને તેમના મહેમાનો પોતાની જાણીજોઈને કરેલી ચૂક કે બેદરકારીથી ઓરિયાનાની મિલકતને થયેલા કોઈ પણ નુકસાન કે હાનિની ભરપાઈ માટે જવાબદાર છે, જે સંબંધિત મિલકત પર પ્રગટ કરાયેલા વાજબી અને ખર્ચ-આધારિત દરે રહેશે; સામાન્ય ઘસારો તેમાં સામેલ નથી. આ કલમ 9.5 હેઠળનો કોઈ પણ ચાર્જ બાબતવાર રહેશે અને વિનંતી કરવાથી તેનો પુરાવો આપવામાં આવશે.

9.6 ફોટોગ્રાફી, મીડિયા અને પ્રચાર

ઓરિયાના સલામતી અને પ્રચારના હેતુસર જાહેર વિસ્તારો અને કાર્યક્રમોની ફોટોગ્રાફી કે ફિલ્માંકન કરી શકે છે, જે લાગુ પડતા કાયદાને આધીન રહેશે. જે સભ્યો અને મહેમાનો પ્રચાર સામગ્રીમાં ઓળખાય તે રીતે દેખાવા ન માગતા હોય, તેઓ મિલકતને અગાઉથી જાણ કરી શકે છે, અને ઓરિયાના કલમ 15 માં જણાવેલી ગોપનીયતા સૂચના અનુસાર તે વિનંતી પૂરી કરવાનો વાજબી પ્રયાસ કરશે.

10. 25-વર્ષની અવધિ દરમિયાન હકો અને જવાબદારીઓ

10.1 સભ્યના હકો

આ કરાર અને લાગુ પડતા કાયદાને આધીન, તમે નીચેના માટે હકદાર છો:

- સમગ્ર 25-વર્ષની અવધિ માટે તમારા ટિયર સાથે સંકળાયેલા લાભો અને ઉપયોગ હકોનો ઉપભોગ, જે AMC અને લેણી રકમોની ચુકવણી પર શરતી છે;
- મુખ્ય નાણાકીય અને સંચાલન શરતો (ફી, AMC, પોઇન્ટ્સ, મોટા ફેરફારો) નું પારદર્શક પ્રગટીકરણ;
- ફરિયાદ નિવારણ તથા સંચાલન અને, જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં, ગ્રાહક ફોરમ સુધી ફરિયાદને ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જવી;
- ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 હેઠળના કાયદેસર ઉપાયો, જેમાં અન્યાયી વ્યાપાર વ્યવહાર કે અન્યાયી કરાર શરતો સંબંધિત ઉપાયોનો સમાવેશ થાય છે, આ કરારની કોઈ પણ વિપરીત જોગવાઈ છતાં.

10.2 સભ્યની જવાબદારીઓ

તમે નીચેના માટે જવાબદાર છો:

- સચોટ માહિતી પૂરી પાડવી અને જરૂર મુજબ સંપર્ક વિગતો અદ્યતન રાખવી;
- AMC અને અન્ય લેણી રકમોની સમયસર ચુકવણી;
- બુકિંગ શરતોનું પાલન અને લવચીક કે વિનામૂલ્યે લાભોનો દુરુપયોગ ન કરવો;
- એ સુનિશ્ચિત કરવું કે તમારા મહેમાનો અને નામનિર્દેશિતો હાઉસ રૂલ્સ અને આ કરારનું પાલન કરે.

10.3 ઓરિયાનાના હકો

ઓરિયાના:

- વાજબી સૂચના સાથે અને ગ્રાહક-કાયદાના સિદ્ધાંતોને અનુરૂપ AMC, ફી અને કાર્યક્રમ રચનાઓમાં સુધારો કરી શકે છે;
- ચુકવણી ન થાય, છેતરપિંડી થાય કે ગંભીર ગેરવર્તન થાય તો રચનાબદ્ધ અને પ્રગટ કરાયેલા નિયમો હેઠળ સભ્યપદ સ્થગિત કે સમાપ્ત કરી શકે છે;
- મુખ્ય સભ્યપદ મૂલ્ય જાળવીને અને એકતરફી સુધારાઓ પર ગ્રાહક-કાયદાની મર્યાદાઓનું પાલન કરીને ભાગીદારો, મિલકતો કે ચોક્કસ લાભો બદલી કે પાછા ખેંચી શકે છે.

10.4 ઓરિયાનાની જવાબદારીઓ

ઓરિયાના નીચેનું વચન આપે છે:

- કાર્યક્રમનું સદ્‌ભાવપૂર્વક અને આ કરાર અનુસાર સંચાલન કરવું;

- સેવાઓ પૂરી પાડવામાં કે આઉટસોર્સ કરેલા સંચાલનની દેખરેખમાં વાજબી કાળજી અને કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરવો;
- મુખ્ય સંચાલન જોખમો માટે યોગ્ય વીમા કવચ જાળવવું;
- જ્યાં સેવામાં સ્પષ્ટ ખામી હોય, ત્યાં ગ્રાહક-કાયદાના ન્યાયશાસ્ત્ર અનુસાર માન્ય પરત ચુકવણી, ક્રેડિટ કે વૈકલ્પિક ઉપાય પૂરો પાડવો.

11. ઓરિયાના જૂથની અંદરના આંતર-કંપની સંબંધો

11.1 કરાર કરનારી અને સેવા કંપનીઓ

જે ઓરિયાના જૂથ કંપની આ કરાર પર સહી કરે છે તે મેમ્બરશિપ એન્ટિટી છે. અન્ય કંપનીઓ:

- રિસોર્ટ મિલકતોની માલિકી કે ભાડાપટ્ટો ધરાવી શકે છે અને રહેઠાણ સેવાઓ ચલાવી શકે છે;
- શાકાહારી F&B અને કેટરિંગ વ્યવસાય ચલાવી શકે છે;
- વેલનેસ કેન્દ્રો અને સ્પા ચલાવી શકે છે;
- મનોરંજન સામગ્રી અને ટિકિટ-આધારિત કાર્યક્રમો તૈયાર કરી શકે છે;
- મેમ્બર નેટવર્ક ફોરમ અને ડિજિટલ એંગેજમેન્ટનું સંચાલન કરી શકે છે.

આ કંપનીઓ સાથેના તમારા વ્યવહારો, જ્યાં સંબંધિત હોય ત્યાં, તેમની ચોક્કસ શરતોથી નિયંત્રિત થશે, પરંતુ હંમેશાં અહીં વ્યાખ્યાયિત સમગ્ર સભ્યપદ સંબંધ અને લાભ રચના સાથે જોડાયેલા રહેશે.

Orianaa Prestige Club Pvt. Ltd. ઉપર વર્ણવેલા મેમ્બર નેટવર્ક ફોરમ અને ડિજિટલ એંગેજમેન્ટનું સંચાલન કરે છે, અને મેમ્બરશિપ એન્ટિટી માટે અધિકૃત માર્કેટિંગ અને સંબંધ-સંચાલન શાખા તરીકે કામ કરી શકે છે. શંકા નિવારણ માટે, તમામ સભ્યપદ કરાર અને પ્રતિફળ (જેમાં જોઇનિંગ ફી અને AMC સામેલ છે) તમારા વેલકમ લેટર અને મેમ્બરશિપ સર્ટિફિકેટમાં ઓળખાયેલી મેમ્બરશિપ એન્ટિટી સાથે જ થાય છે અને તેના દ્વારા જ ઇન્વોઇસ કરાય છે, અને ઓરિયાના પોતે સભ્યપદોનું વિક્રેતા નથી.

11.2 આઉટસોર્સિંગ અને ત્રીજા-પક્ષ ભાગીદારો

ઓરિયાના નીચેના માટે ત્રીજા-પક્ષ વેન્ડરો અને હોટેલો સાથે ભાગીદારી કે આઉટસોર્સિંગ કરી શકે છે:

- વધારાની ઇન્વેન્ટરી કે વિશેષ અનુભવો;
- પસંદગીના કાર્યક્રમ ઘટકો (ઉદાહરણ તરીકે, પ્રીમિયમ ડેકોર, કલાકારો);
- પરિવહન અને સહાયક સેવાઓ.

આવા કિસ્સાઓમાં ઓરિયાનાનું દાયિત્વ કલમ 12 (દાયિત્વ) અનુસાર મર્યાદિત રહેશે, જ્યારે વેન્ડર-વિશિષ્ટ નિષ્ફળતાઓ માટે તમારા પ્રાથમિક ઉપાયો વેન્ડર સામે હોઈ શકે છે, જે લાગુ પડે ત્યાં કાયદેસર સંયુક્ત દાયિત્વને આધીન રહેશે.

ત્રીજા-પક્ષ ભાગીદારો દ્વારા પૂરી પડાયેલી સુવિધાઓ, મિલકતો અને અનુભવો, તથા કલમ 8.3 માં જણાવેલી વેલનેસ કે ચિકિત્સા-સંલગ્ન સેવાઓ, કાયદાએ મંજૂરી આપી હોય તે હદ સુધી "જેમ છે, જેમ ઉપલબ્ધ છે" ના ધોરણે ઉપલબ્ધ કરાય છે. ઓરિયાના એવી કોઈ બાંયધરી આપતું નથી કે આવી કોઈ ત્રીજા-પક્ષ સુવિધા કે સેવા સંબંધિત બુકિંગ પુષ્ટિમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા સિવાયના કોઈ ખાસ હેતુ માટે યોગ્ય છે, અને તે કોઈ ત્રીજા-પક્ષ ભાગીદારના કૃત્યો, ચૂક કે સેવા-સ્તર માટે જવાબદાર નથી, સિવાય એ હદ સુધી જ્યાં તે ભાગીદારની પસંદગી કે દેખરેખમાં ઓરિયાના પોતે બેદરકાર રહ્યું હોય.

11.3 સોંપણી અને નિયંત્રણમાં ફેરફાર

ઓરિયાના આ કરાર હેઠળના પોતાના હકો અને જવાબદારીઓ કોઈ અન્ય ઓરિયાના જૂથ કંપનીને, અથવા એ જ કે મૂળભૂત રીતે સમાન કાર્યક્રમ ચલાવનાર કોઈ અનુગામીને સોંપી, નવીકૃત કરી કે અન્યથા તબદીલ કરી શકે છે, જો સોંપણી મેળવનાર આ કરાર હેઠળની ઓરિયાનાની જવાબદારીઓ સ્વીકારે અને સભ્યના અર્જિત હકો (ટિયર, પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ, AMC સ્થિતિ) સુરક્ષિત રહે. ઓરિયાના આવી કોઈ પણ સોંપણીની જાણ સભ્યોને વાજબી અગાઉથી સૂચના સાથે કરશે. સભ્ય આ કરારની સોંપણી કરી શકતો નથી, સિવાય કલમ 13 (તબદીલી, નામનિર્દેશન અને ઉત્તરાધિકાર) હેઠળ મંજૂર હદ સુધી.

12. દાયિત્વ, અસ્વીકરણ અને અનિવાર્ય સંજોગો

12.1 કાળજીનું ધોરણ અને બાકાત બાબતો

ઓરિયાના વાજબી કાળજી અને કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરશે, પરંતુ:

- પોતાના નિયંત્રણ બહારની ઘટનાઓ કે પરિસ્થિતિઓ (જેમ કે મહામારી, સરકારી પ્રતિબંધો, કુદરતી આપત્તિઓ) માટે જવાબદાર નથી;
- જાહેરાત કરાયેલી દરેક સુવિધા હર સમય અવિરત ઉપલબ્ધ રહેશે તેની ખાતરી આપતું નથી.

12.2 દાયિત્વ મર્યાદાઓ

બાકાત ન કરી શકાય તેવા કાયદેસર હકોને આધીન:

- સભ્યપદ-સંબંધિત દાવાઓ (ટિકિટ-આધારિત મનોરંજન સિવાય) માટે, દર ઘટનાએ ઓરિયાનાનું કુલ દાયિત્વ નીચેનામાંથી જે ઓછું હોય તેટલા સુધી મર્યાદિત છે:
  - ખરેખર ચૂકવાયેલી જોઇનિંગ ફી; અથવા
  - જોઇનિંગ ફીના [X]%, જેને સભ્યપદ મુદતનાં બાકી રહેલાં વર્ષોને 25 વડે ભાગતાં મળતા અપૂર્ણાંક વડે ગુણવામાં આવે (એટલે કે 25-વર્ષની મુદતના વણવપરાયેલા ભાગના પ્રમાણમાં); અથવા
  - અસરગ્રસ્ત બુકિંગ / કાર્યક્રમનું મૂલ્ય;
- ટિકિટ-આધારિત મનોરંજન (જેમાં ઓરિયાના મિલકતની અંદરના કોન્સર્ટ, શો અને ખાસ મનોરંજન કાર્યક્રમો સામેલ છે) માટે, ઓરિયાનાનું કુલ દાયિત્વ (ક) અસરગ્રસ્ત કાર્યક્રમ માટે ખરેખર ચૂકવાયેલા કુલ ટિકિટ મૂલ્યના 100%, અને (ખ) દર અસરગ્રસ્ત ટિકિટે ₹. 5,000 — બેમાંથી જે ઓછું હોય તેટલા સુધી મર્યાદિત છે; પરંતુ આ મર્યાદા (i) ઓરિયાનાની બેદરકારીથી થયેલા મૃત્યુ કે વ્યક્તિગત ઈજા, અથવા (ii) એવા દાયિત્વ પર લાગુ પડશે નહીં જેને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 કે અન્ય ફરજિયાત કાયદા હેઠળ કાયદેસર રીતે બાકાત કે મર્યાદિત કરી શકાતું નથી;
- કોઈ એક સભ્યપદ વર્ષમાં તમામ દાવાઓ મળીને કોઈ સભ્ય પ્રત્યે ઓરિયાનાનું કુલ દાયિત્વ ખરેખર ચૂકવાયેલી જોઇનિંગ ફીના [X]% થી વધુ રહેશે નહીં, જેને સભ્યપદ મુદતનાં બાકી રહેલાં વર્ષોને 25 વડે ભાગતાં મળતા અપૂર્ણાંક વડે ગુણવામાં આવશે (એટલે કે 25-વર્ષની મુદતના વણવપરાયેલા ભાગના પ્રમાણમાં, ઉપરની દર-ઘટના મર્યાદા જેવા જ આધારે).

લાગુ પડતા કાયદાએ મંજૂરી આપી હોય તે સંપૂર્ણ હદ સુધી, ઓરિયાના પરોક્ષ, આનુષંગિક, વિશેષ, પરિણામી, દંડાત્મક કે ઉદાહરણરૂપ હાનિ કે નુકસાન માટે જવાબદાર નથી, જેમાં નફાની હાનિ કે તકની હાનિ સામેલ છે, ભલે ઓરિયાનાને આવી હાનિની શક્યતાની જાણ કરાઈ હોય. આ કલમ 12.2 માંનું કંઈ પણ એવા દાયિત્વને બાકાત કે મર્યાદિત કરતું નથી જેને કાયદેસર રીતે બાકાત કે મર્યાદિત કરી શકાતું નથી, જેમાં કલમ 12.3 હેઠળનું દાયિત્વ સામેલ છે.

12.3 વ્યક્તિગત ઈજા અને મિલકત

આ કલમ 12 માંનું કંઈ પણ ઓરિયાનાની બેદરકારીથી થયેલા મૃત્યુ કે વ્યક્તિગત ઈજા, છેતરપિંડી, અથવા એવા કોઈ અન્ય દાયિત્વને બાકાત કે મર્યાદિત કરતું નથી જેને ભારતીય કાયદા હેઠળ કાયદેસર રીતે બાકાત કે મર્યાદિત કરી શકાતું નથી. સભ્યો પોતાની કીમતી વસ્તુઓ માટે પોતે જ જવાબદાર રહે છે અને તેમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં ઇન-રૂમ સેફ કે નિર્દિષ્ટ સંગ્રહ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરે; વ્યક્તિગત મિલકતની હાનિ માટે ઓરિયાનાનું દાયિત્વ માત્ર એ સંજોગો સુધી મર્યાદિત છે જ્યાં હાનિ સીધી ઓરિયાનાની બેદરકારીના કારણે થઈ હોય.

12.4 નુકસાન ભરપાઈ

સભ્ય સંમત થાય છે કે તે ઓરિયાનાને એવી પ્રત્યક્ષ હાનિ, નુકસાન કે ખર્ચની ભરપાઈ કરશે જે ઓરિયાનાએ વાજબી અને યોગ્ય રીતે વેઠ્યાં હોય અને જે સભ્ય, તેના મહેમાનો કે નામનિર્દેશિતો દ્વારા આ કરારના ભંગ કે જાણીજોઈને કરાયેલા ગેરવર્તનથી ઉદ્‌ભવ્યાં હોય; પરંતુ એ હદ સુધી નહીં જ્યાં આવી હાનિ ઓરિયાનાની પોતાની બેદરકારી કે ભંગથી ઉદ્‌ભવી હોય. આ ભરપાઈ પરોક્ષ કે પરિણામી હાનિ સુધી વિસ્તરતી નથી અને એ શરતને આધીન છે કે કોઈ પણ રકમનો દાવો કરતાં પહેલાં સભ્યને જવાબ આપવાની વાજબી તક આપવામાં આવે.

12.5 વીમો

ઓરિયાના પોતાના રિસોર્ટ, વેલનેસ અને ઇવેન્ટ સંચાલનને અનુરૂપ જાહેર દાયિત્વ અને અન્ય વીમા કવચ જાળવશે, જેની રકમ તે ઉદ્યોગ-વ્યવહાર ધ્યાનમાં લઈને વાજબી ગણે. સભ્યોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાનો પ્રવાસ અને આરોગ્ય વીમો જાતે જાળવે, ખાસ કરીને કલમ 9.3 હેઠળની સાહસિક કે વેલનેસ પ્રવૃત્તિઓના સંદર્ભમાં.

12.6 અનિવાર્ય સંજોગો (Force Majeure)

અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઓરિયાના:

- સેવાઓ કે સુવિધાઓ હંગામી ધોરણે સ્થગિત કરી શકે છે;
- જ્યાં વ્યવહારુ હોય ત્યાં પુનર્નિર્ધારણ કે ક્રેડિટ રજૂ કરી શકે છે;
- સલામતી અને જાહેર-આરોગ્યની સૂચનાઓને પ્રાધાન્ય આપી શકે છે.

અનિવાર્ય સંજોગ એટલે ઓરિયાનાના વાજબી નિયંત્રણ બહારની ઘટના, જેમાં કુદરતી આપત્તિઓ, મહામારી, યુદ્ધ, સરકારી કાર્યવાહી, ઓરિયાનાના કારણે ન થયેલી હડતાળો, કે આવશ્યક જાહેર માળખાગત સુવિધાની નિષ્ફળતાનો સમાવેશ થાય છે. ઓરિયાના શક્ય તેટલી વહેલી તકે અસરગ્રસ્ત સભ્યોને જાણ કરશે અને અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે થયેલી સ્થગિતીને પોતે આ કરારનો ભંગ ગણવામાં આવશે નહીં.

લાંબા ગાળાના અનિવાર્ય સંજોગો. જો કોઈ ચોક્કસ મિલકતને અસર કરતા અનિવાર્ય સંજોગો **90** સળંગ દિવસ થી વધુ ચાલે, અથવા તેટલા લાંબા ચાલવાની વાજબી અપેક્ષા હોય, તો ઓરિયાના તે અસરગ્રસ્ત સમયગાળામાં તે મિલકત પર પુષ્ટ બુકિંગ ધરાવતા સભ્યોને તેમની પસંદગીએ નીચેનું રજૂ કરશે: (ક) સમકક્ષ તારીખો માટે વધારાના ખર્ચ વગર કોઈ તુલનાત્મક ઓરિયાના મિલકત કે ઉમ શ્રેણીમાં ફરીથી બુકિંગ; (ખ) મિલકત ફરી ખૂલે ત્યારે ત્યાં જ વૈકલ્પિક તારીખોએ પુનર્નિર્ધારણ, જેમાં લાગુ પડતો દર જળવાઈ રહેશે; અથવા (ગ) તે બુકિંગ માટે ખાસ ચૂકવાયેલી રકમની પરત ચુકવણી કે સમકક્ષ પોઇન્ટ્સ ક્રેડિટ. જ્યાં અનિવાર્ય સંજોગો **180** સળંગ દિવસ થી વધુ ચાલે અને સભ્યને વ્યાપક ઓરિયાના નેટવર્કમાં (માત્ર અસરગ્રસ્ત મિલકત પર જ નહીં) પોતાના ટિયરના મૂળ વાર્ષિક હકનો ઉપયોગ કરવાથી મહત્વપૂર્ણ રીતે રોકે, ત્યાં સભ્ય વધારામાં અસરગ્રસ્ત સભ્યપદ વર્ષ માટે પ્રમાણસર AMC ક્રેડિટ પસંદ કરી શકે છે, જે પછીના વર્ષના AMC માં સમાયોજિત કરવામાં આવશે.

13. સભ્યપદની તબદીલી, નામનિર્દેશન અને ઉત્તરાધિકાર

13.1 તબદીલીની સામાન્ય સ્થિતિ

સભ્યપદ સભ્ય માટે વ્યક્તિગત છે અને ત્રીજા પક્ષોને મુક્તપણે તબદીલ કરી શકાતું નથી, સિવાય આ કલમ 13 હેઠળ સ્પષ્ટપણે મંજૂર હદ સુધી. આ પ્રતિબંધ એ હકીકત દર્શાવે છે કે કિંમત, પોઇન્ટ્સ અને ટિયર ફાળવણી નોંધણી સમયે ચોક્કસ સભ્યની પ્રોફાઇલ અને પ્લાન પ્રકારને અનુરૂપ નક્કી કરવામાં આવે છે.

13.2 પારિવારિક તબદીલી અને પરિવારના સભ્યો ઉમેરવા

સભ્ય ધારણ કરેલા પ્લાન પ્રકાર પ્રમાણે સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં નજીકના પરિવારના સભ્યો ઉમેરી કે અદ્યતન કરી શકે છે (ઉદાહરણ તરીકે, વ્યક્તિગત પ્લાનને કોર ફેમિલી પ્લાનમાં અપગ્રેડ કરવો), જે તે પ્લાન ફેરફાર માટે પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં પ્રગટ કરાયેલા કોઈ પણ વધારાના ચાર્જની ચુકવણીને આધીન રહેશે.

13.3 એક વખતની તબદીલી

ઓરિયાના પોતાના સ્વવિવેકે અને પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં પ્રગટ કરાયેલા તબદીલી ચાર્જને આધીન, સભ્યપદની એક વખતની તબદીલી સભ્યના નજીકના પરિવારની અન્ય કોઈ વ્યક્તિને કરવાની પરવાનગી આપી શકે છે, જો તબદીલી પહેલાં તમામ બાકી AMC અને લેણી રકમો ચૂકવાઈ ગઈ હોય અને તબદીલી મેળવનાર નવેસરથી KYC પૂર્ણ કરે. પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ અને બાકી ટિયર હકો સામાન્ય રીતે તબદીલી સમયે લાગુ પડતી શરતોએ તબદીલી મેળવનારને ટ્રાન્સફર થાય છે.

13.4 મૃત્યુ પર ઉત્તરાધિકાર

સભ્યનું મૃત્યુ થાય તો, સભ્યપદ (જેમાં અર્જિત પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ અને બાકી ટિયર હકો સામેલ છે) સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં નોંધાયેલા સભ્યના કાયદેસર વારસદાર કે નામનિર્દેશિતને યોગ્ય ઉત્તરાધિકાર દસ્તાવેજ (ઉદાહરણ તરીકે, ફાઇલ પર ઉપલબ્ધ નામનિર્દેશન, ઉત્તરાધિકાર પ્રમાણપત્ર, કે લાગુ પડે તેમ કાયદેસર વારસ પ્રમાણપત્ર) રજૂ કરવાથી, કોઈ વધારાના

તબદીલી ચાર્જ વગર, તબદીલ કરી શકાય છે. ઓરિયાના આવી વિનંતીઓનો સહાનુભૂતિપૂર્વક અને વાજબી સમયમર્યાદામાં નિકાલ કરશે.

13.5 કોર્પોરેટ સભ્યપદના નામનિર્દેશિતો

કોર્પોરેટ સભ્યપદ માટે, કરાર કરનારી સંસ્થા ઓરિયાનાએ નક્કી કરેલી પ્રક્રિયા અનુસાર પોતાના નામનિર્દેશિતોની યાદી સમયાંતરે અદ્યતન કરી શકે છે, જે ટિયર ચાર્ટમાં પ્રગટ કરાયેલી સક્રિય નામનિર્દેશિતોની સંખ્યાની મર્યાદાને આધીન રહેશે. કોઈ નામનિર્દેશિતને દૂર કરવો કે ઉમેરવો એ પોતે સભ્યપદ મુદતને વધારતું કે ઘટાડતું નથી, અને અર્જિત પોઇન્ટ્સને પણ અસર કરતું નથી.

14. સ્થગિતી, સમાપ્તિ અને બહાર નીકળવું

14.1 ચુકવણી ન થાય તો સ્થગિતી

જ્યાં કલમ 5.4 માં વર્ણવેલી છૂટછાટ અવધિ પછી પણ AMC ન ચૂકવાયેલું રહે, ત્યાં ઓરિયાના બાકી રકમ (કલમ 5.5 હેઠળ જમા થયેલા વ્યાજ સહિત) ચૂકવાય ત્યાં સુધી બુકિંગ વિશેષાધિકારો, પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન અને મેમ્બર નેટવર્ક સુધીની પહોંચ સ્થગિત કરી શકે છે. આ કલમ 14.1 હેઠળની સ્થગિતી પોતે સભ્યપદ કે તેની બાકી મુદતને સમાપ્ત કરતી નથી, અને પોતે કોઈ આગળના સભ્યપદ વર્ષનું AMC તાત્કાલિક ચૂકવવાપાત્ર પણ બનાવતી નથી.

14.2 ચુકવણી ન થાય તો સમાપ્તિ

જો કલમ 5.4 હેઠળની છૂટછાટ અવધિ, પ્રતિબંધ/સ્થગિતી અને અંતિમ સૂચના છતાં નિયત તારીખથી દિવસ 365 એ બાકી AMC અને જમા વ્યાજ ન ચૂકવાયેલાં રહે, તો ઓરિયાના લેખિત સૂચના દ્વારા સભ્યપદ સમાપ્ત કરી શકે છે.

આ કલમ 14.2 હેઠળની સમાપ્તિથી જોઇનિંગ ફીની આપોઆપ કે સર્વવ્યાપી જપ્તી થતી નથી. આવી સમાપ્તિ પર સભ્ય વણવપરાયેલા પોઇન્ટ્સ (કલમ 6.5 હેઠળ) અને સમાપ્તિની અસરકારક તારીખથી ભવિષ્યના સભ્યપદ લાભો ગુમાવે છે, અને તે તારીખ સુધીના બાકી AMC તથા જમા વ્યાજ માટે જવાબદાર રહે છે; માત્ર AMC ની ચુકવણી ન થવાના કારણે અગાઉ ચૂકવાયેલી જોઇનિંગ ફી અલગથી જપ્ત થતી નથી.

ઓરિયાના પોતાના સ્વવિવેકે અને સમાપ્તિ પછી મર્યાદિત સમય સુધી (જેમ કલમ 5.4 હેઠળની અંતિમ સૂચનામાં જણાવ્યું હોય), બાકી AMC, જમા વ્યાજ અને વાજબી પુનઃસક્રિયકરણ ફી (જેમ પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલમાં પ્રગટ કરાયું હોય) ની ચુકવણી પર સભ્યપદ પુનઃસક્રિય કરવાની પરવાનગી આપી શકે છે, જેમાં સભ્યનું મૂળ ટિયર કે અર્જિત સભ્યપદ મુદત પ્રભાવિત થશે નહીં. સમાપ્તિની અસરકારક તારીખ પહેલાં પુષ્ટ થયેલું અને ચૂકવાયેલું કોઈ પણ બુકિંગ કલમ 14.5 અનુસાર માન્ય રખાશે.

14.3 કારણસર સમાપ્તિ

ઓરિયાના સંબંધિત આચરણનું વર્ણન કરતી લેખિત સૂચના આપ્યા પછી અને સભ્યને જવાબ આપવાની વાજબી તક આપ્યા પછી (સિવાય એ સ્થિતિ જ્યાં આચરણમાં સાચું અને તાત્કાલિક સલામતી જોખમ સામેલ હોય), સભ્યપદ તાત્કાલિક અસરથી સમાપ્ત કરી શકે છે, જ્યાં સભ્ય, કોઈ નામનિર્દેશિત કે મહેમાન:

- સભ્યપદ અરજી ફોર્મ, KYC, કે કોઈ બુકિંગ કે રિડેમ્પશનના સંદર્ભમાં છેતરપિંડી કરે;
- કલમ 9 (હાઉસ રૂલ્સ) ના ભંગમાં ગંભીર કે વારંવારનું ગેરવર્તન કરે; અથવા
- આ કરારનો મહત્વપૂર્ણ ભંગ કરે અને લેખિત સૂચના પછી વાજબી સુધારા-અવધિમાં તે ભંગ દૂર ન કરે, જ્યાં ભંગ સુધારી શકાય તેવો હોય.

14.4 સભ્ય દ્વારા સ્વૈચ્છિક નિકાસ

જે સભ્ય કલમ 3.2 હેઠળની કૂલિંગ-ઓફ અવધિ સિવાયના અન્ય કોઈ સમયે કાર્યક્રમમાંથી બહાર નીકળવા માગે, તે ઓરિયાનાને લેખિત સૂચના આપીને એમ કરી શકે છે. લાગુ પડતા ગ્રાહક કાયદાએ જરૂરી ઠરાવ્યું હોય કે અલગથી સંમતિ થઈ હોય તે સિવાય, કલમ 5.6 માં વર્ણવેલા કારણોસર સ્વૈચ્છિક નિકાસ પર અગાઉ ચૂકવાયેલી રકમ પરત મળવાપાત્ર નથી, પરંતુ કોઈ પણ બાકી જવાબદારી (જેમ કે નિકાસની તારીખ સુધી જમા થયેલું AMC) નો નિકાલ કરવામાં આવશે અને નિકાસની અસરકારક તારીખ પછી કોઈ વધારાનું AMC ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં.

14.5 સમાપ્તિનાં પરિણામો

કોઈ પણ કારણસર સભ્યપદ સમાપ્ત થાય તો:

- બુકિંગ વિશેષાધિકારો, પોઇન્ટ્સ રિડેમ્પશન અને મેમ્બર નેટવર્ક પહોંચ સમાપ્તિની અસરકારક તારીખથી બંધ થઈ જશે, પરંતુ તે તારીખ પહેલાં પુષ્ટ થયેલું અને ચૂકવાયેલું કોઈ પણ બુકિંગ માન્ય રખાશે, સિવાય એ સ્થિતિ જ્યાં સમાપ્તિ એ જ ચોક્કસ બુકિંગ સંબંધિત છેતરપિંડીના કારણે થઈ હોય;
- વણવપરાયેલા પોઇન્ટ્સ કલમ 6.5 અનુસાર સમાપ્ત થઈ જશે;
- સભ્યપદના સંદર્ભમાં આપવામાં આવેલાં તમામ ગેસ્ટ કાર્ડ નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે;
- ઓરિયાના સમાપ્તિની લેખિત પુષ્ટિ આપશે જેમાં અસરકારક તારીખ અને, જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં, જપ્ત કરાયેલી રકમો અને જપ્તીનો આધાર નોંધાયો હશે.

14.6 પ્રમાણસરતા

ઓરિયાના આ કલમ 14 હેઠળના સમાપ્તિ અને જપ્તીના પોતાના હકોનો ઉપયોગ ચૂકના સ્વરૂપ અને ગંભીરતાના પ્રમાણમાં કરશે, જે એકતરફી કે દંડાત્મક જપ્તીને નકારતા ગ્રાહક-કાયદાના સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત રહેશે, અને ચુકવણી ન થવાના કારણે થતી સમાપ્તિને આખરી કરતાં પહેલાં સભ્યે રજૂ કરેલી સાચી મુશ્કેલી અંગેની રજૂઆતો પર વિચાર કરશે.

14.7 નોંધણી, બુકિંગ કે નવીકરણ નકારવાનો હક

ઓરિયાના પોતાના વાજબી સ્વવિવેકે કોઈ સંભવિત સભ્યની નોંધણી કરવાનો, કોઈ ચોક્કસ બુકિંગ વિનંતી સ્વીકારવાનો, કે કલમ 3.1 માં જણાવેલો કોઈ મુદતવધારો, નવીકરણ કે સ્થળાંતર રજૂ કરવાનો ઇનકાર કરી શકે છે, જ્યાં અરજદાર કે સભ્ય (અથવા બુકિંગની સ્થિતિમાં, તેમાં નામ આપેલી કોઈ વ્યક્તિ) નો કોઈ ઓરિયાના જૂથ કંપની સંબંધે છેતરપિંડી, ગંભીર ગેરવર્તન, ચાર્જબેક દુરુપયોગ, કે કલમ 14.3 હેઠળ કારણસર સમાપ્તિનો નોંધાયેલો ઇતિહાસ હોય. ઓરિયાના આવા કોઈ પણ ઇનકારનો આધાર નોંધશે અને વિનંતી કરવાથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને તે આધારનો સારાંશ આપશે, જે તે વ્યક્તિના કાયદેસર ઉપાયોને બાધા પહોંચાડ્યા વગર રહેશે.

15. ડેટા સુરક્ષા અને ગોપનીયતા

15.1 કાયદેસર માળખું

વ્યક્તિગત ડેટાનું પ્રોસેસિંગ ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ, **2023** તથા અન્ય લાગુ પડતા ભારતીય કાયદાઓ અનુસાર, ઓરિયાના જૂથ ગોપનીયતા સૂચના હેઠળ કરવામાં આવશે.

15.2 હેતુઓ, વહેંચણી અને હકો

ડેટાનો ઉપયોગ નીચેના માટે કરવામાં આવશે:

- ઓનબોર્ડિંગ, ચકાસણી અને KYC;
- કાર્યક્રમ સંચાલન, બિલિંગ અને સેવા;
- માર્કેટિંગ અને ક્રોસ-પ્રમોશન, સંમતિને આધીન;
- કાયદેસર રિપોર્ટિંગ અને છેતરપિંડી અટકાવવી.

તમને ગોપનીયતા સૂચનામાં વિગતવાર જણાવ્યા મુજબ, કાયદેસર અને કરારગત બંધનોને આધીન, તમારા ડેટા સુધી પહોંચ, તેમાં સુધારો અને જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં સંમતિ પાછી ખેંચવાનો હક રહેશે.

15.3 ઓરિયાના જૂથની અંદર વહેંચણી

વિવિધ ઓરિયાના જૂથ કંપનીઓ વિવિધ વર્ટિકલ (રિસોર્ટ્સ, F&B, વેલનેસ, મનોરંજન, મેમ્બર નેટવર્ક) નું સંચાલન કરતી હોવાથી, તમારો સભ્યપદ અને બુકિંગ ડેટા માત્ર કલમ 15.2 માં વર્ણવેલા હેતુઓ માટે અને ગોપનીયતા સૂચના અનુસાર ઓરિયાના જૂથ કંપનીઓ વચ્ચે વહેંચી શકાય છે. ઓરિયાના જૂથની બહારના ત્રીજા પક્ષો સાથે વહેંચણી (ઉદાહરણ તરીકે, કલમ 11.2 હેઠળના આઉટસોર્સ વેન્ડરો) માત્ર એટલી જ થશે જેટલી સંબંધિત સેવા પૂરી પાડવા માટે જરૂરી હોય, અને તે ત્રીજા પક્ષ પાસેથી યોગ્ય ગોપનીયતા અને ડેટા-સુરક્ષા બાંયધરીઓને આધીન રહેશે.

15.4 ડેટા સલામતી

ઓરિયાના સભ્ય ડેટાને અનધિકૃત પહોંચ, હાનિ કે દુરુપયોગથી બચાવવા માટે યોગ્ય તકનીકી અને સંગઠનાત્મક પગલાં અમલમાં મૂકશે, અને એવા ડેટા ભંગની સ્થિતિમાં જે તેમના વ્યક્તિગત ડેટાને મહત્વપૂર્ણ રીતે અસર કરે, લાગુ પડતા કાયદા અનુસાર અસરગ્રસ્ત સભ્યોને તથા જ્યાં કાયદેસર જરૂરી હોય ત્યાં સંબંધિત સત્તામંડળને જાણ કરશે.

15.5 જાળવણી

સભ્ય ડેટા એટલા સમય સુધી રાખવામાં આવશે જેટલો કલમ 15.2 માં વર્ણવેલા હેતુઓ માટે વાજબી રીતે જરૂરી હોય, જેમાં સમગ્ર સભ્યપદ મુદત તથા ત્યાર બાદ કાયદેસર જાળવણી, ઓડિટ કે વિવાદ-નિરાકરણની જવાબદારીઓ પૂરી કરવા માટે જરૂરી કોઈ પણ સમયગાળો સામેલ છે, જેના પછી તેને ગોપનીયતા સૂચના અનુસાર ભૂંસી નાખવામાં આવશે અથવા અનામી બનાવવામાં આવશે.

16. સંચાલન, સુધારા અને વિવાદ નિરાકરણ

16.1 કાર્યક્રમ સંચાલન

ઓરિયાના નીચેનું જાળવશે:

- સભ્યપદ નીતિ અને પાલન માટે જવાબદાર એક નિર્દિષ્ટ વરિષ્ઠ ટીમ;
- ફરિયાદો, પરત ચુકવણી અને ઉચ્ચ-સ્તરીય સંદર્ભોના નિકાલ માટે આંતરિક SOP;
- અન્યાયી કરારો અને વ્યાપાર વ્યવહારો પરનાં વિકસતાં ગ્રાહક-કાયદાનાં ધોરણો સાથે સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમયાંતરે સમીક્ષાઓ.

16.2 સુધારા

ઓરિયાના આ કરાર અને કાર્યક્રમમાં સુધારો કરી શકે છે, જો:

- ફેરફારોની જાણ એપ/પોર્ટલ અને નોંધાયેલા સંપર્ક માધ્યમો દ્વારા વાજબી અગાઉથી સૂચના સાથે કરવામાં આવે;
- મૂળ રચનાગત ફેરફારો પ્રમાણસર શમન વગર સભ્યો પાસેથી આવશ્યક મૂલ્ય પૂર્વપ્રભાવી રીતે છીનવી ન લે;
- કોઈ અદાલત કે ગ્રાહક ફોરમ દ્વારા અન્યાયી કે એકતરફી ઠરાવાયેલી કોઈ પણ શરતને મર્યાદિત કે અલગ કરી શકાય, અને બાકીનો કરાર અમલમાં રહે.

16.3 આંતરિક ફરિયાદ નિવારણ

જે સભ્યને કોઈ ફરિયાદ કે અસંતોષ હોય, તેણે પહેલાં એપ, પોર્ટલ કે મેમ્બર રિલેશનશિપ ડેસ્ક મારફતે તે રજૂ કરવી જોઈએ. ઓરિયાના ફરિયાદની પહોંચ વાજબી સમયમાં આપશે અને ફરિયાદના સ્વરૂપ અને જટિલતાને ધ્યાનમાં લઈને વાજબી વધારાના સમયમાં, સૂચિત ઉકેલ સહિત, સારગર્ભિત જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરશે.

16.4 મધ્યસ્થી (Mediation)

જો કલમ 16.3 હેઠળની આંતરિક પ્રક્રિયાથી ફરિયાદનું નિરાકરણ સભ્યના સંતોષ મુજબ ન થાય, તો કોઈ પણ પક્ષ કોઈ માન્યતાપ્રાપ્ત ભારતીય મધ્યસ્થી સંસ્થા કે પેનલ હેઠળ, પરસ્પર સંમત શરતોએ, મધ્યસ્થીની દરખાસ્ત કરી શકે છે. મધ્યસ્થીમાં ભાગીદારી સ્વૈચ્છિક છે અને જો મધ્યસ્થીથી વાજબી સમયમાં વિવાદનું નિરાકરણ ન થાય, તો તે કોઈ પણ પક્ષના અન્ય ઉપાયો અપનાવવાના હકને, જેમાં ગ્રાહક ફોરમમાં જવાનું સામેલ છે, અસર કરતી નથી.

16.5 લવાદ (Arbitration)

વણઉકેલાયેલા વિવાદો ભારતમાં આવેલા લવાદને સોંપી શકાય છે, જેમ તમારા વેલકમ લેટરમાં જણાવ્યું હોય, જે પરસ્પર સંમતિથી નિમાયેલા એકલ લવાદ દ્વારા ચલાવવામાં આવશે (અથવા સંમતિ ન થાય તો, લવાદ અને સમાધાન અધિનિયમ, 1996 અનુસાર), જેની બેઠક, સ્થળ અને ભાષા વેલકમ લેટરમાં જણાવ્યા મુજબ કે અન્યથા લેખિતમાં સંમત થયા મુજબ રહેશે. આ કલમ 16.5 માંનું કંઈ પણ, જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં, ગ્રાહક ફોરમમાં જવાના તમારા હકને મર્યાદિત કરતું નથી, અને આ કલમનો લવાદ કરાર એ હદ સુધી — અને માત્ર એ જ હદ સુધી — મર્યાદિત ગણાશે કે બિન-બંધનકર્તા ગણાશે, જ્યાં લાગુ પડતો ગ્રાહક-સુરક્ષા કાયદો સંબંધિત ફોરમમાં ગ્રાહકની વિરુદ્ધ વિવાદ-પૂર્વ લવાદ જોગવાઈને અમલપાત્ર ન બનાવે.

16.6 શાસક કાયદો અને અધિકારક્ષેત્ર

આ કરાર પર ભારતનો સારભૂત કાયદો લાગુ પડશે. આ કલમ 16.6 માંનું કંઈ પણ સભ્યના એ હકને મર્યાદિત કરતું નથી જેના હેઠળ તે ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019 હેઠળ અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતાં ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ આયોગોમાં જઈ શકે છે, જેમાં તેના રહેઠાણના સ્થળે કે વાદ-કારણ ઉદ્‌ભવ્યાના સ્થળે આવેલાં આયોગો સામેલ છે. ઉપરોક્ત ફરજિયાત ગ્રાહક-ફોરમ હકો તથા કલમ 16.5 ને આધીન, આ કરારમાંથી કે તેના સંદર્ભમાં ઉદ્‌ભવતી અન્ય તમામ કાર્યવાહીઓ પર પુણે, મહારાષ્ટ્રની દીવાની અદાલતોનું વિશિષ્ટ અધિકારક્ષેત્ર રહેશે.

17. સૂચનાઓ અને સંદેશાવ્યવહાર

17.1 સૂચનાનું માધ્યમ

આ કરાર હેઠળની સૂચનાઓ એપ કે પોર્ટલ સૂચના, નોંધાયેલા ઈમેલ, નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર SMS/WhatsApp, અથવા નોંધાયેલા સરનામે કુરિયર/ટપાલ દ્વારા આપી શકાય છે, અને તે ત્યારે અસરકારક રીતે અપાયેલી ગણાશે જ્યારે તે સભ્યે કલમ 10.2 અનુસાર છેલ્લે અદ્યતન કરેલી સંપર્ક વિગતો પર મોકલવામાં આવે.

17.2 સંપર્ક વિગતોનું અદ્યતન કરવું

સંપર્ક વિગતો અદ્યતન રાખવાની જવાબદારી સભ્યની છે. સભ્યે સંપર્ક વિગતો અદ્યતન ન કરવાના કારણે સૂચના ન પહોંચે તે માટે ઓરિયાના જવાબદાર રહેશે નહીં, જો ઓરિયાનાએ સૂચના છેલ્લી નોંધાયેલી વિગતો પર મોકલી હોય.

18. વિવિધ

18.1 વિભાજ્યતા

જો આ કરારની કોઈ જોગવાઈ સક્ષમ અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતી કોઈ અદાલત, ગ્રાહક ફોરમ કે લવાદ અધિકરણ દ્વારા ગેરકાયદેસર, કાયદાવિરુદ્ધ કે અમલપાત્ર નહીં ઠરાવવામાં આવે, તો તે જોગવાઈને લઘુત્તમ જરૂરી હદ સુધી અલગ કે મર્યાદિત કરવામાં આવશે, અને બાકીની જોગવાઈઓ સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં રહેશે.

18.2 હકનો ત્યાગ

કોઈ પણ પક્ષ દ્વારા આ કરાર હેઠળના કોઈ હકનો ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળતા કે વિલંબ તે હકનો ત્યાગ ગણાશે નહીં, અને કોઈ હકનો એકલ કે આંશિક ઉપયોગ તે કે અન્ય કોઈ હકના આગળના ઉપયોગને રોકતો નથી.

18.3 પક્ષકારોનો સંબંધ

આ કરારમાંનું કંઈ પણ સભ્ય અને ઓરિયાના કે કોઈ ઓરિયાના જૂથ કંપની વચ્ચે ભાગીદારી, સંયુક્ત સાહસ, એજન્સી કે નોકરીનો સંબંધ ઊભો કરતું નથી.

18.4 પ્રતિલિપિઓ અને અમલ

આ કરાર ભૌતિક કે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે અમલમાં મૂકી શકાય છે, જેમાં માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમ, 2000 હેઠળ માન્યતાપ્રાપ્ત ડિજિટલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક સહી પદ્ધતિઓ સામેલ છે, તથા પ્રતિલિપિઓમાં પણ, જેમાંની દરેક મૂળ ગણાશે.

18.5 ત્રીજા-પક્ષના હકો

સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા સિવાય (ઉદાહરણ તરીકે, ચોક્કસ લાભોનો ઉપયોગ કરતા નામનિર્દેશિતો અને ગેસ્ટ કાર્ડ ધારકોના સંદર્ભમાં), આ કરાર એવી કોઈ વ્યક્તિને કોઈ હક આપતો નથી જે તેનો પક્ષકાર નથી.

18.6 ગોપનીયતા

સભ્ય સભ્યપદના સંદર્ભમાં ઓરિયાના દ્વારા વહેંચાયેલી કોઈ પણ વ્યાપારી શરત, કિંમત-નિર્ધારણ, આંતરિક નીતિ, પ્રમાણભૂત સંચાલન પ્રક્રિયા કે અન્ય બિન-જાહેર માહિતી ગોપનીય રાખશે અને કોઈ ત્રીજા પક્ષને પ્રગટ કરશે નહીં, સિવાય એ સ્થિતિ જ્યાં પ્રગટીકરણ કાયદા દ્વારા, કોઈ અદાલત, નિયામક કે સક્ષમ અધિકારક્ષેત્ર ધરાવતા ગ્રાહક ફોરમ દ્વારા જરૂરી હોય, અથવા ગોપનીય ધોરણે વ્યાવસાયિક સલાહ મેળવવા માટે વાજબી રીતે જરૂરી હોય.

19. સંપૂર્ણ કરાર અને અર્થઘટન

આ કરાર, સભ્યપદ અરજી, ટિયર ચાર્ટ, પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ, બુકિંગ શરતો અને ગોપનીયતા સૂચના સાથે મળીને, ઓરિયાના લેઝર મેમ્બરશિપના સંદર્ભમાં તમારી અને મેમ્બરશિપ એન્ટિટી વચ્ચેનો સંપૂર્ણ કરાર રચે છે.

તેને જાણીજોઈને સભ્ય-હિતકારી પરંતુ કાયદેસર રીતે મજબૂત શૈલીમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે ભારતીય આતિથ્ય, ક્લબ અને સભ્યપદ યોજનાઓમાં જોવા મળેલી શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ પ્રતિબિંબિત કરે છે અને ઉપર જણાવેલા ગ્રાહક-સુરક્ષા ન્યાયશાસ્ત્ર અને ટિપ્પણીઓને ધ્યાનમાં લે છે.

20. અનુસૂચિઓની યાદી

નીચેની અનુસૂચિઓ અને જોડાણો, ભલે વહીવટી સુવિધા માટે અલગથી બાંધીને આપવામાં આવે છે, સંદર્ભ દ્વારા આ કરારમાં સામેલ છે અને તેનો ભાગ બને છે:

- જોડાણ **A** — સભ્યપદ અરજી ફોર્મ
- જોડાણ **B** — ટિયર તુલના અનુસૂચિ ("ટિયર ચાર્ટ")
- જોડાણ **C** — મેમ્બરશિપ ટિયર અને પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ ("પોઇન્ટ્સ શેડ્યૂલ")
- જોડાણ **D** — ઓરિયાના જૂથ ગોપનીયતા સૂચના
- જોડાણ **E** — પીક / સુપર-પીક / ઓફ-પીક કેલેન્ડર (મિલકત-વિશિષ્ટ, સમયાંતરે અદ્યતન અને એપ/પોર્ટલ પર પ્રકાશિત)
- જોડાણ **F** — હાઉસ રૂલ્સ અને સલામતી સ્વીકૃતિ ફોર્મ

જ્યાં કોઈ જોડાણ કલમ 16.2 ની સુધારા પ્રક્રિયા અનુસાર અદ્યતન કરવામાં આવે, ત્યાં અદ્યતન આવૃત્તિ સહી સમયે સંદર્ભિત અગાઉની આવૃત્તિનું સ્થાન લેશે, અને વર્તમાન આવૃત્તિ સભ્યને એપ કે પોર્ટલ મારફતે હર સમય ઉપલબ્ધ રહેશે.

21. અમલ

આ કરાર પક્ષકારો કે તેમના રીતસર અધિકૃત પ્રતિનિધિઓ દ્વારા અમલમાં મુકાયો છે, જેમ નીચે અને/અથવા સભ્યપદ અરજી ફોર્મમાં નોંધાયું છે, અને તે અસરકારક તારીખથી અમલી બનશે.

Orianaa Hospitality & Lifestyle Pvt. Ltd. વતી અને તેના માટે

નામ: _____

હોદ્દો: _____

સહી: _____

તારીખ: _____

સભ્ય

નામ: _____

સહી: _____

તારીખ: _____